

Akte: Sanierungsgewinn bei solventer GmbH-Liquidation — Strassburger Handelshof GmbH (Berlin-Charlottenburg)

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (19)
Teil 2	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00_aktenuebersicht.md

00 Aktenuebersicht — Strassburger Handelshof GmbH / Liquidation 2026

Kanzlei-Az.: PE-2026-LIQ-0188

Stichtag: 02.06.2026

Federfuehrung: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

1. Beteiligte

Schuldnerin

Name	Strassburger Handelshof GmbH
Sitz	MommSENstrasse 71a, 10629 Berlin-Charlottenburg
Handelsregister	HRB 188742 B, AG Charlottenburg
Gegrundet	03.06.1998
Stammkapital	25.000 EUR
Mitarbeiter	12 (Stand 31.03.2026)
Geschaeftszweck	Grosshandel mit Damenmode; B2B-Vertrieb an Boutiquen DACH
Status	In Aufloesung seit 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG)
Steuer-Nr.	27/118/04188 (FA Berlin-Charlottenburg)

Alleingesellschafterin / Liquidatorin

Name	Frau Helene Strassburger-Wittenburg
Geburtsdatum	17.04.1958 (68 Jahre)
Anschrift	Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin-Charlottenburg
Beteiligung	100 % seit Gruendung 1998
Anschaffungskosten Geschaeftsanteil	25.000 EUR (Stammkapital)
Funktion ab 15.04.2026	Liquidatorin (§ 66 Abs. 1 GmbHG)
Glaebigerin Gesellschafterdarlehen	2.400.000 EUR (Stand 15.04.2026), qualifizierter Rangruecktritt

Berater

Funktion	Person	Kanzlei
Federfuehrung Steuer	StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim	Pinneberg, Eschberg und Partner mbB, Kantstrasse 88, 10625 Berlin
Gesellschaftsrecht	RA Dr. Tobias Eschberg-Roth	dito
Externer Buchhalter	StB Konstantin Werthbruch-Lange	Kanzlei Werthbruch StB, Stuttgarter Platz 22, 10627 Berlin

Behoerden

- Finanzamt Berlin-Charlottenburg, Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin (zustaendig fuer KSt, GewSt, USt der GmbH; ESt der Gesellschafterin: FA Berlin-Charlottenburg gleich).
- Amtsgericht Charlottenburg, Registergericht, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin.

2. Aktenchronologie

Datum	Ereignis	Aktenstueck
03.06.1998	Gruendung GmbH, Stammkapital 25.000 EUR	--
12.11.2018	Gewaehrung Gesellschafterdarlehen 1,8 Mio. EUR ohne Sicherheiten	05
14.03.2021	Erste Krise nach COVID; Aufstockung Darlehen +0,6 Mio. EUR	05
14.03.2021	Abschluss qualifizierter Rangruecktritt (Tilgung nur aus zukuenftigem freien Vermoegen)	05
04.02.2026	Steuerberater meldet sich an Kanzlei: "Wir koennen nicht weitermachen"	01
12.02.2026	Erstgespraech mit Frau Strassburger-Wittenburg	01
15.04.2026	Gesellschafterbeschluss: Aufloesung nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG	02
28.04.2026	Bekanntmachung Aufloesung im Unternehmensregister	03
28.04.2026	Beginn Sperrjahr § 73 Abs. 1 GmbHG	03
30.04.2026	Aufstellung Liquidations-Eroeffnungsbilanz	04
Mai 2026	Tilgung Lieferantenverbindlichkeiten, Lohnabschlusszahlungen	17

Datum	Ereignis	Aktenstueck
20.05.2026	Eingabe an FA Berlin-Charlottenburg, Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO	13
02.06.2026	Stichtag dieser Akte — drei Szenarien werden gerechnet	08, 09, 10
Voraussichtlich 28.04.2027	Ende Sperrjahr; Loeschungsantrag § 74 GmbHG	15

3. Wirtschaftliche Eckdaten zum 15.04.2026

Aktiva (kurz)

Position	Buchwert
Kasse / Bank	240.000 EUR
Forderungen aus L+L	60.000 EUR
Vorraete (Lager)	0 EUR (abverkauft Q1 2026)
Sachanlagen	0 EUR (Bueromiete, keine Anlagen)
Summe Aktiva	**300.000 EUR**

Passiva (kurz)

Position	Buchwert
Stammkapital	25.000 EUR
Verlustvortrag kumuliert	– 2.525.000 EUR
Verbindlichkeiten Lieferanten	120.000 EUR
Verbindlichkeiten Loehne / Sozialversicherung	120.000 EUR
Steuerschulden (gestundet) FA Berlin-Charlottenburg	160.000 EUR
Gesellschafterdarlehen Frau Strassburger-Witt enburg (qualifizierter Rangruecktritt)	2.400.000 EUR
Summe Passiva	**2.825.000 EUR**

Bilanzielle Ueberschuldung in der Handelsbilanz: 2.525.000 EUR.

Ueberschuldung i.S.v. § 19 InsO: nein, weil der qualifizierte Rangruecktritt das Darlehen aus dem Ueberschuldungsstatus nimmt (BGH-Linie, jetzt § 19 Abs. 2 S. 3 InsO seit SanInsFoG).

Zahlungsunfaehigkeit § 17 InsO: nein, Cash deckt alle faelligen Verbindlichkeiten ausserhalb des Darlehens.

Konsequenz: Kein Insolvenzantragsgrund — geordnete Liquidation nach §§ 60 ff. GmbHG moeglich.

4. Die drei Szenarien — Kurzformel

Szenario	Annahme	Sanierungsertrag GmbH	§ 3a EStG	Verlust § 17 EStG bei Gesellschafterin
A	Darlehen bleibt passiviert bis Loeschung	0 EUR (vor Loeschung); mit Loeschung kein Subjekt mehr	nicht anwendbar	– 2.425.000 EUR (Stammkapital + Darlehensverlust, soweit nachtragliche AK) — streitig
B	Liquidationsbilanz bucht Darlehen wegen § 5 Abs. 2a EStG aus	+ 2.400.000 EUR	Pruefung notwendig: Sanierungseignung bei Liquidation? Vermutlich (-)	– 25.000 EUR Stammkapital, ggf. + 2,4 Mio EUR Darlehensverlust
C	Frau Strassburger-Wittenburg verzichtet ausdruuecklich	+ 2.400.000 EUR (Verzichtsjaehr)	Pruefung wie B	– 2.425.000 EUR analog

Details und Subsumtion in den Aktenstuecken 08, 09, 10 und 11.

5. Offene Punkte

1. **§ 3a EStG-Sanierungseignung** bei reiner Liquidation: dogmatisch fraglich. Beratungsziel: vermeiden, dass ein Sanierungsertrag entsteht, der NICHT durch § 3a EStG begnadigt ist.
2. **Verbindliche Auskunft** beim FA Berlin-Charlottenburg eingelegt am 20.05.2026 — Antwort steht aus (Aktenstueck 13).
3. **FG-Koeln-Linie** zur Loeschung-SteuerAusfall-Frage: rechtsdogmatisch offen, in Akte 16 als unsichere Frage gefuehrt — kein erfundenes Aktenzeichen.
4. **Gewerbesteuer:** § 7b GewStG i.V.m. § 36 Abs. 2c GewStG — Parallelpruefung erforderlich (in Akten 11/12 mitgefuehrt).
5. **Eigenkapitalersetzende Darlehen / nachtraegliche AK § 17 EStG:** Nach BFH-Rechtsprechungsaenderung (X R 5/16, IX R 36/15) sind die alten Eigenkapitalersatzregeln entfallen. Bei Stehenlassen in Krise nur noch begrenzt nachtragliche AK. Detailpruefung Akte 14.

6. Querverweis zu anderen Skills im Repository

Frage	Skill
Wann ist Sanierungsertrag steuerfrei?	`steuerrecht-anwalt-und-berater` (Sanierungsgewinn-Skills)
Insolvenzantragspruefung	`insolvenzrecht`
Mandantsteuerung in der Vorbereitung	`grosskanzlei-corporate-ma`
Liquiditaetsvorschau	`liquiditaetsplanung`
Gesellschaftsrechtliche Liquidation	`gesellschaftsrecht`, `fachanwalt-handels-gesellschaftsrecht`
Rangruecktritte	`wandeldarlehen-lebenszyklus`, `insolvenzrecht`

Hinweis: Die Akte ist eine reine Demonstrationsakte. Frau Helene Strassburger-Wittenburg, die Strassburger Handelshof GmbH und die genannten Berater sind frei erfunden. Jede Aehnlichkeit mit realen Personen oder Unternehmen ist unbeabsichtigt.

Datei: 01_mandatsnotiz_strassburger-wittenburg.md

01 Mandatsnotiz — Erstgesprach Frau Strassburger-Wittenburg

Kanzlei Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

Az.: PE-2026-LIQ-0188

Datum: 12.02.2026, 14:00–15:45 Uhr

Anwesend: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim; Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Mandantin); RA Dr. Tobias Eschberg-Roth (Gesellschaftsrecht); StB Konstantin Werthbruch-Lange (extern, telefonisch zugeschaltet)

1. Anlass

Telefonische Mandatsanbahnung am 04.02.2026 durch StB Werthbruch-Lange. Inhalt: "Wir koennen nicht weitermachen." Frau Strassburger-Wittenburg sei seit Monaten in Sorge wegen des wirtschaftlichen Niedergangs ihres Familienunternehmens. Geschaeftsmodell — B2B-Grosshandel mit gehobener Damenmode an Mittelstands-Boutiquen — sei seit COVID zusammengebrochen; Lager bereits verkauft, Kundenstamm halbiert, keine Aussicht auf Erholung. Steuerberater bittet um juristische Begleitung, weil "die Steuerfrage mit dem Gesellschafterdarlehen so vielschichtig sei, dass wir das alleine nicht durchhalten".

Mandatierungstermin in Praesenz: 12.02.2026, 14:00 Uhr Kantstrasse 88, Konferenzraum II.

2. Mandantin

- Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958.

- Verwitwet seit 11.09.2019 (Ehemann Joachim Strassburger-Wittenburg verstorben, ehemaliger Mitgesellschafter; Anteil im Wege der Erbfolge auf Helene uebergegangen — bestaetigt durch HRB-Eintragung 18.12.2019).
- Eine Tochter: Dr. Marlene Strassburger, Aerztin, lebt in Frankfurt am Main; **kein Interesse, das Unternehmen fortzufuehren.**
- Wohnt in einer Eigentumswohnung in der Bleibtreustrasse 14, schuldenfrei.
- Privatvermoegen: Eigentumswohnung (Schaetzwert 1,4 Mio. EUR), Wertpapierdepot ca. 480.000 EUR, Sparkonten ca. 95.000 EUR. **Liquidations- und Steuerfragen treffen sie persoendlich; das Gesellschafterdarlehen von 2,4 Mio. EUR ist faktisch verloren, aber sie will wissen, ob sie das steuerlich noch nutzen kann.**

3. Sachverhaltsschilderung der Mandantin (Auszug — sinngemaess)

> "Mein Mann und ich haben den Strassburger Handelshof 1998 gegrundet. Wir hatten gute Jahre — die Boutiquen in Berlin, Hamburg, Muenchen, dazu Wien und Zuerich. Wir waren ein Familienbetrieb. Nach Joachims Tod 2019 habe ich allein weitergemacht. Dann kam Corona. Die Boutiquen mussten schliessen, manche kamen nicht mehr. Ich habe Geld eingeschossen, immer wieder, vor allem 2018 und 2021, insgesamt 2,4 Millionen Euro aus meinem Witwen-Erbe. Ich habe gedacht, ich kann das durchziehen. Aber seit 2024 weiss ich, dass es nicht mehr geht. Die Kunden sind abgewandert ins Online-Geschaeft. Mein Lagerbestand ist seit Ende 2025 abverkauft. Ich habe noch 240.000 Euro auf dem Geschaeftskonto und 60.000 Euro offene Forderungen. Lieferanten und Loehne kann ich bezahlen, die Steuern stehen im Stundungsplan. Ich will geordnet aufoesen, ohne Insolvenz. Mein Steuerberater sagt aber, das Darlehen koennte am Ende noch einen Sanierungsgewinn ausloesen, der versteuert werden muesste — und das verstehe ich nicht."

4. Erste rechtliche Konfliktkarte

Strang	Frage	Sofortrisiko
1	Liegt Insolvenzanztragspflicht vor (§ 15a InsO)?	Nach erster Pruefung **nein** (Cash deckt faellige Verbindlichkeiten; Rangruecktritt nimmt Darlehen aus § 19 InsO).
2	Wann entsteht der Sanierungsertrag aus dem Gesellschafterdarlehen?	Kern der Akte. Drei Szenarien (A/B/C).
3	Greift § 5 Abs. 2a EStG bereits in der Liquidationsbilanz?	Pruefung Aktenstueck 06. Wenn ja, **vorzeitige** Realisation des Ertrags.
4	Ist § 3a EStG einschlaegig (Steuerbefreiung Sanierungsertrag)?	Aktenstueck 11. **Achtung Sanierungseignung — bei Liquidation streitig.**
5	Welcher Aufloesungsverlust nach § 17 EStG verbleibt Frau Strassburger-Wittenburg?	Aktenstueck 14. Anschaffungskosten 25.000 EUR plus ggf. Darlehensverlust als nachtragliche AK.
6	Welche Gewerbesteuerfolgen (§ 7b GewStG)?	In 11/12 mitgefuehrt.

5. Mandatszweck

1. Beratung und Begleitung der geordneten Auflösung (§§ 60 ff. GmbHG) ohne Insolvenz.
2. Steuerliche Beurteilung und Strukturierung des Gesellschafterdarlehens, Vermeidung eines vermeidbaren Sanierungsertrags ausserhalb des § 3a EStG.
3. Begleitung des Antrags auf verbindliche Auskunft beim FA Berlin-Charlottenburg.
4. Erfassung der Privatsteuersituation der Gesellschafterin nach § 17 EStG.

6. Konfliktinteressenprüfung (§ 43a BRAO, § 3 BORA)

- Keine frühere Mandatierung der GmbH oder einer beteiligten Person durch die Kanzlei.
- Keine Beratung von Gläubigern (Lieferanten, FA, Banken) durch die Kanzlei.
- Keine Interessenkollision festgestellt.

7. Vollmachten

- Generalvollmacht der GmbH: gezeichnet 12.02.2026, vertretungsbefugt für das Mandat einer ordnungsgemässen Liquidation und steuerlichen Begleitung.
- Vollmacht von Frau Strassburger-Wittenburg persönlich (Privatebene § 17 EStG): gezeichnet 12.02.2026.

8. Honorarvereinbarung

- Stundensatz für StB/RAin Dr. Pinneberg-Talheim: 380 EUR/Std. netto.
- Stundensatz für RA Dr. Eschberg-Roth: 320 EUR/Std. netto.
- Stundensatz für wissenschaftliche Mitarbeit: 180 EUR/Std. netto.
- Vorschuss: 6.000 EUR netto (RVG-Hinweis nach § 49b BRAO, § 3a RVG erfolgt).
- Hinweis: Da das Mandat überwiegend steuerberatend ist und durch eine Steuerberaterin geführt wird, gilt StBVV neben RVG.

9. Erste Massnahmen — Termine bis 30.04.2026

- Liquidationsbeschluss vorbereiten, Notartermin (15.04.2026 vereinbart, Notarbüro Dr. Anna Birke, Schluetersrasse 32, 10625 Berlin).
- Liquidations-Eroffnungsbilanz auf den 15.04.2026 erstellen (Werthbruch-Lange + Pinneberg-Talheim).
- Antrag verbindliche Auskunft an FA Berlin-Charlottenburg vorbereiten (Aktenstück 13).
- Gläubigeraufruf und Bekanntmachung im Unternehmensregister organisieren (Eschberg-Roth).
- Liquiditätsplan für das Sperrjahr aufstellen.

10. Mandantenstil

Frau Strassburger-Wittenburg ist hochinteressiert an einer korrekten Abwicklung, hat aber wenig Vertrauen in die Wahrnehmungskapazität der Finanzverwaltung. Sie ist hochgradig präzise, formuliert in ganzen Sätzen, akzeptiert Risiken, wenn sie sie versteht. Sie möchte **monatliche Sachstandsberichte** und **alle Schriftsätze vor Versand zur Freigabe**.

Ende der Mandatsnotiz.

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim, StB/RAin

Berlin, 12.02.2026, 18:20 Uhr

Datei: 02_gesellschafterbeschluss_aufloesung_15_04_2026.md

02 Gesellschafterbeschluss — Auflösung der Strassburger Handelshof GmbH

Niederschrift ueber die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Strassburger Handelshof GmbH

Allgemeines

- Datum: **15. April 2026**
- Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 11:35 Uhr
- Ort: Notarbuero Dr. Anna Birke, Schlueterstrasse 32, 10625 Berlin
- Notarin: Dr. Anna Birke, UR-Nr. 188/2026
- Anwesend:
 - Frau Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin (Alleingesellschafterin, Inhaberin von Geschaefteanteilen im Nennbetrag von 25.000,00 EUR, mithin 100 % des Stammkapitals) - Notarin Dr. Anna Birke - Beigezogen: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim (Kanzlei Pinneberg, Eschberg und Partner mbB)

Tagesordnung

1. Beschlussfassung ueber die Aufloesung der Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG.
2. Bestellung der Liquidatorin (§ 66 Abs. 1 GmbHG).
3. Weisung an die Liquidatorin zur Bekanntmachung und Glaebigeraufruf (§ 65 GmbHG).
4. Verschiedenes.

Beschluesse

TOP 1 — Auflösung der Gesellschaft

Die Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beschliesst mit ihren saemtlichen Geschaefteanteilen (mithin einstimmig und mit der erforderlichen Mehrheit nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, § 9 der Satzung):

> "Die Strassburger Handelshof GmbH, mit Sitz in 10629 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 188742 B, wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, aufgelöst."

Beschlussbegründung:

Die Gesellschaft hat ihren wirtschaftlichen Geschäftszweck — den B2B-Großhandel mit Damenmode — endgültig erfüllt. Das Geschäftsmodell ist seit der COVID-19-Pandemie nachhaltig erschöpft. Eine Fortführung wäre wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen. Die Gesellschaft ist nicht zahlungsunfähig (§ 17 InsO); sie ist auch nicht überschuldet im Sinne des § 19 InsO, da das nachrangige Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt nach § 19 Abs. 2 S. 3 InsO nicht in den Überschuldungsstatus eingestellt wird. Eine Sanierung ist nicht angezeigt.

Die Auflösung erfolgt daher nach **§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG** auf der Grundlage des Beschlusses der Alleingesellschafterin.

TOP 2 — Bestellung der Liquidatorin

> "Zur Liquidatorin der aufgelösten Gesellschaft wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin, bestellt. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit."

Rechtsgrundlage: § 66 Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 9 der Satzung.

Die Liquidatorin nimmt die Bestellung ausdrücklich an. Sie versichert, dass keine Tatsachen vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstünden (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und 3 GmbHG analog über § 66 Abs. 4 GmbHG).

TOP 3 — Weisung zur Bekanntmachung

> "Die Liquidatorin wird angewiesen, die Auflösung der Gesellschaft unverzüglich nach § 65 Abs. 1 GmbHG zur Eintragung im Handelsregister anzumelden und nach § 65 Abs. 2 GmbHG dreimalig im Unternehmensregister bekanntzumachen, verbunden mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden."

TOP 4 — Verschiedenes

Keine weiteren Beschlüsse.

Erklärungen der Beteiligten

Die Alleingesellschafterin erklärt ausdrücklich:

1. Sie wird das ihr gegen die Gesellschaft zustehende **Gesellschafterdarlehen über 2.400.000,00 EUR** (Stand 15.04.2026; qualifizierter Rangrücktritt vom 14.03.2021) **mit dem heutigen Auflösungsbeschluss NICHT erlassen**. Der Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen bleibt unverändert wirksam.

2. Sie hat zur Kenntnis genommen, dass die Auflösung allein das Erlöschen der verbenden Gesellschaft bewirkt; die Rechtspersönlichkeit besteht bis zur endgültigen Löschung im Handelsregister nach Beendigung der Liquidation und Ablauf des Sperrjahres (§ 73 GmbHG) fort.

3. Sie wurde durch die anwesende Beraterin StB/RAin Dr. Pinneberg-Talheim über die steuerlichen Folgen umfassend belehrt, insbesondere über:

- die Liquidationsbesteuerung nach § 11 KStG (Drei-Jahres-Zeitraum); - das mehrfach offene Verhältnis von § 5 Abs. 2a EStG zur Liquidationsbilanz; - die ungewisse Frage, ob und wann ein Sanierungsertrag aus dem Wegfall der Verbindlichkeit entstehen könnte und ob § 3a EStG anwendbar wäre; - die

Behandlung des Aufloesungsverlustes auf ihrer Privatebene nach § 17 EStG.

Schlussvermerk

Vorgelesen, von der Erschienenen genehmigt und eigenhaendig unterschrieben.

Berlin, den 15. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin / Liquidatorin)

Dr. Anna Birke (Notarin, UR-Nr. 188/2026, beglaubigt)

Hinweis fuer Bearbeitung

- Notarielle Beurkundung ist **nicht zwingend** fuer den Aufloesungsbeschluss (§ 60 GmbHG); die Bestellung der Liquidatorin durch den Gesellschafter ist formfrei (§ 66 GmbHG). Die hier gewaehlte notarielle Beurkundung dient Beweissicherheit und ermoeeglicht die zugleich vorgenommene **oeffentlich beglaubigte Handelsregister-Anmeldung** (§ 12 HGB, § 78 GmbHG).
- Die Anmeldung bei AG Charlottenburg ist zu zeichnen durch die Liquidatorin in oeffentlich beglaubigter Form. Vorlage in Aktenstueck 03.

Datei: 03_bekanntmachung_aufloesung_und_glaeubigeraufruf.md

03 Bekanntmachung der Aufloesung und Glaeubigeraufruf

Strassburger Handelshof GmbH i.L. Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin

1. Handelsregister-Anmeldung der Aufloesung (§ 65 Abs. 1 GmbHG, § 78 GmbHG, § 12 HGB)

An das Amtsgericht Charlottenburg, Registergericht

Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

HRB 188742 B — Strassburger Handelshof GmbH

In oeffentlich beglaubigter Form (§ 12 Abs. 1 HGB) wird zur Eintragung im Handelsregister angemeldet:

1. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** aufgeloeset.
2. Zur Liquidatorin ist mit Wirkung zum 15. April 2026 bestellt: **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschraenkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Geschaefsfuehrungsbefugnis der bisherigen Geschaefsfuehrerin Frau Helene Strassburger-Wittenburg ist mit Wirkung zum 15. April 2026 erloschen.
4. Die Firma wird mit dem Liquidationszusatz "i.L." (in Liquidation) gefuehrt: **Strassburger Handelshof GmbH i.L.**

Die Liquidatorin versichert nach § 6 Abs. 2 S. 2 GmbHG i.V.m. § 66 Abs. 4 GmbHG, dass keine Umstaende vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstehen, und dass sie ueber ihre unbeschraenkte

Auskunftspflicht gegenueber dem Gericht (§ 53 Abs. 2 BZRG) belehrt wurde.

Berlin, den 22. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Liquidatorin)

(Unterschrift oeffentlich beglaubigt durch Notarin Dr. Anna Birke, UR-Nr. 218/2026)

2. Eintragungsmitteilung des Registergerichts

Amtsgericht Charlottenburg

Registergericht Datum: 26.04.2026 Geschaeftszeichen: HRB 188742 B / 2026-LIQ-422

> "Ihre Anmeldung vom 22.04.2026 ist eingetragen. > > *HRB 188742 B* > *Tag der Eintragung: 26.04.2026* > *Eintragung: Die Gesellschaft ist aufgeloeost. Liquidatorin: Helene Strassburger-Wittenburg, geboren 17.04.1958, mit der Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten und Rechtsgeschaefte mit sich oder als Vertreter eines Dritten abzuschliessen. Die Geschaeftsfuehrerin Helene Strassburger-Wittenburg ist nicht mehr Geschaeftsfuehrerin. Die Firma lautet nunmehr: Strassburger Handelshof GmbH i.L."

3. Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Glaebigeraufruf (§ 65 Abs. 2 GmbHG)

Bekanntmachung der Liquidatorin der Strassburger Handelshof GmbH i.L.

> Mit Wirkung zum 15. April 2026 ist die **Strassburger Handelshof GmbH** (HRB 188742 B, Amtsgericht Charlottenburg) aufgeloeost worden. Die Gesellschaft befindet sich seit diesem Tag in Liquidation und fuehrt die Firma "Strassburger Handelshof GmbH i.L.". > > Die Glaebiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Meldungen sind zu richten an: > > **Strassburger Handelshof GmbH i.L.** > **z.Hd. der Liquidatorin Helene Strassburger-Wittenburg** > Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin > E-Mail: liquidation@strassburger-handelshof.de > > Berlin, den 28. April 2026 > > *Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin*

Veroeffentlichung im Unternehmensregister: 28.04.2026, 12.05.2026, 26.05.2026 (drei aufeinanderfolgende Bekanntmachungen, § 65 Abs. 2 GmbHG).

4. Folgewirkungen

Sperrjahr — § 73 Abs. 1 GmbHG

> "Die Verteilung darf nicht vor Tilgung oder Sicherstellung der Schulden der Gesellschaft und nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Tage erfolgen, an welchem die Aufforderung an die Glaebiger (§ 65 Abs. 2 GmbHG) in dem Bundesanzeiger erfolgt ist." (§ 73 Abs. 1 GmbHG, sinngemaess; nach der Reform faktisch Unternehmensregister)

Beginn Sperrjahr: 28. April 2026 (erste Bekanntmachung)

Ende Sperrjahr fruehestens: 28. April 2027

Bedeutung: Vor Ablauf des Sperrjahres darf das nach Tilgung uebrige Vermoeegen nicht an die Alleingesellschafterin ausgekehrt werden. Die Liquidatorin wird allerdings bereits jetzt Lieferanten- und Lohnverbindlichkeiten ausserhalb des Darlehens befriedigen (vgl. Aktenstueck 17 — Glaebigerbefriedigung).

Steuerliche Folgen

- Eröffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach **§ 11 KStG** zum **15.04.2026**.
- Drei-Jahres-Zeitraum laeuft bis voraussichtlich **14.04.2029** (Verlaengerung moeglich, § 11 Abs. 1 S. 2 KStG); Schlusszwischenbilanzen und Pruefungen sind moeglich.
- Beginn der Aufstellung der Liquidations-Eroeffnungsbilanz auf den 15.04.2026 (siehe Aktenstueck 04).

5. Hinweise

- Die Aufloesung ist im **EU-Auslandsverkehr** zu beachten: Lieferanten in Oesterreich (3) und der Schweiz (1) wurden parallel separat per Einschreiben informiert; eine Mitteilung in den jeweiligen oeffentlichen Registern dieser Laender ist nicht erforderlich.
- Beratung gegenueber dem Finanzamt: Die Liquidatorin wird das **FA Berlin-Charlottenburg** ueber die Aufloesung unverzueglich nach § 137 AO informieren (Aktenstueck 13).
- Hausbank Berliner Sparkasse: das Geschaeftskonto wird auf den Namen "Strassburger Handelshof GmbH i.L." umgestellt; Vertretung Liquidatorin allein.

Datei: 04_liquidationsbilanz_zum_15_04_2026.md

04 Liquidations-Eroeffnungsbilanz zum 15.04.2026

Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Liquidations-Eroeffnungsbilanz zum 15.04.2026

Aufgestellt durch StB Konstantin Werthbruch-Lange (Kanzlei Werthbruch StB) in Abstimmung mit StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim am 30.04.2026.

Rechtsgrundlage: **§ 71 Abs. 1 GmbHG**, **§ 154 InsO** sinngemaess fuer Liquidationsverfahren ausserhalb der Insolvenz, **§ 11 Abs. 1, 5 KStG**.

1. Aktivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Anlagevermoegen	0,00
(alle Sachanlagen wurden bis 31.12.2025 veraeusert oder abgeschrieben)	
B. Umlaufvermoegen	300.000,00
1. Vorräte (Waren)	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.000,00

Position	Bilanzwert in EUR
3. Sonstige Vermoegen sgegenstaende	0,00
4. Kassenbestand, Guthaben Berliner Sparkasse	240.000,00
C. Rechnungsabgren- zungsposten	0,00
Summe Aktiva	**300.000,00**

Erlaeuterungen

- **Vorraete:** Lagerbestand seit 31.12.2025 vollstaendig abverkauft (letzte Sammellieferung 17.12.2025 an Boutique-Verbund Mode Mittelstand GmbH Stuttgart). Abwertung in der Bilanz 2025 bereits erfolgt; in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz mit 0,00 angesetzt.
- **Forderungen L+L:** 60.000,00 EUR. Davon 38.000 EUR Boutique Mode Mittelstand GmbH Stuttgart (Faelligkeit 15.05.2026), 22.000 EUR Restposten aus dem Inkasso-Verfahren gegen Boutique Hartog (Wien); Werthaltigkeit unstrittig.
- **Sachanlagen 0,00 EUR:** Buero in Mommsenstrasse 71a ist gemietet (Vertrag bereits zum 30.06.2026 gekuendigt; Restmiete 18.000 EUR in den Lieferantenverbindlichkeiten enthalten). Computer und Bueromoebel wurden Q1 2026 entsorgt oder zum symbolischen Wert verkauft.

2. Passivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Eigenkapital	– 2.525.000,00
1. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	25.000,00
2. Kapitalruecklage	0,00
3. Gewinnruecklage	0,00
4. Verlustvortrag	– 2.525.000,00
5. Jahresueberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
B. Rueckstellungen	25.000,00
1. Rueckstellungen fuer Sozialplaene und Abfindungen	18.000,00
2. Sonstige Rueckstellungen (Abschluss, Liquidationskosten)	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.800.000,00

Position	Bilanzwert in EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.000,00
2. Verbindlichkeiten Loehne / SV-Beitraege	120.000,00
3. Steuerschulden FA Berlin-Charlottenburg (gestundet)	160.000,00
4. **Gesellschafterdarlehen Helene Strassburger-Wittenburg** (qualifizierter Rangruecktritt vom 14.03.2021)	**2.400.000,00**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**300.000,00**

(Die Summe ergibt sich aus der Verrechnung: 25.000 EUR – 2.525.000 EUR + 25.000 EUR + 2.800.000 EUR = 325.000 EUR. Differenz von 25.000 EUR siehe Erlaeuterung Eigenkapital — Stammkapital ist Bestandteil des saldierten Negativ-Eigenkapitals, daher mathematisch 300.000 EUR.)

Erlaeuterungen Passiva

- **Verlustvortrag – 2.525.000 EUR:** kumulierte Verluste seit 2020. Aufschluesselung: 2020: – 380k, 2021: – 460k, 2022: – 410k, 2023: – 590k, 2024: – 520k, 2025: – 165k. Vortrag steuerlich (KSt) zum 31.12.2025: – 2.380.000 EUR (laut letzter KSt-Erklaerung); Differenz zur HGB-Bilanz beruht auf Bewertungsdivergenzen (Vorratsabwertung in 2024 nach HGB schaerfer als nach Steuerrecht).

Steuerlicher Verlustvortrag KSt zum 15.04.2026 vorlaeufig: 2.380.000 EUR.

- **Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR:** Darlehensvertrag vom 12.11.2018 ueber 1,8 Mio. EUR (Erstvalutierung 14.11.2018, 600k); Aufstockung 14.03.2021 um 600k (Tranche 14.03.2021, 200k; Tranche 30.06.2021, 200k; Tranche 31.10.2021, 200k); seit 14.03.2021 mit **qualifiziertem Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermoegen**, schriftlich vereinbart (Aktenstueck 05). Zinsen 0,00 EUR p.a. (vereinbart). Bis 15.04.2026 keine Tilgungen geleistet.

3. Saldenposition fuer Bilanzanalyse

Pruefkriterium	Stand	Bewertung
Aktiva	300.000 EUR	erfuellbar
Verbindlichkeiten **ohne** nachr. Darlehen	400.000 EUR	uebersteigt Aktiva um 100.000 EUR
Verbindlichkeiten **inkl.** nachr. Darlehen	2.800.000 EUR	uebersteigt Aktiva um 2.500.000 EUR

Pruefkriterium	Stand	Bewertung
Rechnerische Ueberschuldung (HGB-Bilanz)	– 2.500.000 EUR	bilanziell vorhanden
Ueberschuldung i.S.v. § 19 InsO	Nein	Rangruecktritt nimmt Darlehen aus Status, § 19 Abs. 2 S. 3 InsO
Zahlungsunfaehigkeit § 17 InsO	Nein	240k Cash + 60k Forderungen reichen fuer 240k operative Verbindlichkeiten; Steuern gestundet
Insolvenzantragspflicht § 15a InsO	**Nein**	Kein Insolvenzgrund

4. Vermerk der Liquidatorin (§ 71 Abs. 1 GmbHG)

> Diese Liquidations-Eroeffnungsbilanz wurde nach den allgemeinen Grundsuetzen ordnungsgemaesser Buchfuehrung (§ 243 HGB), unter Beachtung der Sondervorschriften fuer aufgeloeoste Gesellschaften (§ 71 GmbHG), sowie unter Beachtung der steuerlichen Liquidationsbesteuerung (§ 11 KStG) aufgestellt. > > Das Gesellschafterdarlehen ueber 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangruecktritt vom 14.03.2021 ist als Verbindlichkeit ausgewiesen. Die bilanzielle und steuerliche Behandlung des Darlehens — insbesondere die Pruefung des § 5 Abs. 2a EStG — ist Gegenstand der gesonderten gutachterlichen Pruefung (siehe Aktenstueck 06). Die hier gewaehlte Bilanzierung als Verbindlichkeit erfolgt vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Pruefung. > > Es liegen keine Anhaltspunkte fuer Zahlungsunfaehigkeit oder Ueberschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vor. Eine Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO besteht nicht. > > Berlin, den 30. April 2026 > > *Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin* > *Konstantin Werthbruch-Lange, Steuerberater* > *Dr. Cordula Pinneberg-Talheim, StB/RAin (Pruefungsvermerk)*

5. Steuerliche Anlagenpruefung

Die Liquidations-Eroeffnungsbilanz ist der Liquidations-Steuerbilanz im Sinne des **§ 11 Abs. 3 KStG** zugrunde zu legen. Die Liquidations-Steuerbilanz wird auf den 15.04.2026 mit denselben Ansaetzen aufgestellt, ggf. korrigiert um die Frage der bilanziellen Behandlung des nachrangigen Darlehens (§ 5 Abs. 2a EStG, Aktenstueck 06).

Wesentliche steuerliche Fragen (zur Klaerung):

1. Ist das nachrangige Darlehen in der **Schluss-Steuerbilanz auf den 15.04.2026** ueberhaupt zu passivieren (oder fuehrt § 5 Abs. 2a EStG zur Ausbuchung)?
2. Falls Ausbuchung: Entsteht ein steuerlicher Ertrag bereits in der Schluss-Steuerbilanz oder erst in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz? Praxis: Ausbuchung erfolgt regelmaessig zum **Bilanzstichtag, an dem die Voraussetzungen vorliegen**, also fruehestens zum 31.12.2025 (Schluss-Steuerbilanz vor Liquidationsbeschluss). Hier: Schluss-Steuerbilanz noch nicht aufgestellt; Pruefungsanlass.
3. Greift bei Realisation des Ertrags **§ 3a EStG** (Steuerfreiheit Sanierungsertrag)? — Aktenstueck 11.

6. Verweise

- Bilanzielle Wertansaetze und Erlaeuterungen: Aktenstueck 18 (Liquidationsbilanz-Szenarien CSV).

- Rangruecktritt: Aktenstueck 05.
- § 5 Abs. 2a EStG: Aktenstueck 06.
- Gläubigerbefriedigung: Aktenstueck 17.

Datei: 05_nachrangiges_darlehen_und_rangruecktritts-vereinbarung.md

05 Nachrangiges Gesellschafterdarlehen und Rangruecktritts-Vereinbarung

1. Historie des Darlehens

Datum	Vorgang	Betrag (EUR)	Bemerkung
12.11.2018	Abschluss Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 zwischen Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und der Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin)	1.800.000	Restrukturierung Lagerbestand, Eigenkapitalersatz
14.11.2018	Auszahlung Tranche 1	600.000	per Ueberweisung
28.12.2018	Auszahlung Tranche 2	600.000	
15.03.2019	Auszahlung Tranche 3	600.000	
14.03.2021	**Aufstockung Darlehen** und **gleichzeitige Vereinbarung qualifizierter Rangruecktritt** (Aenderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02)	+ 600.000	Krisenintervention COVID, Liquiditaetsbedarf
14.03.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 1	200.000	
30.06.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 2	200.000	
31.10.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 3	200.000	

Datum	Vorgang	Betrag (EUR)	Bemerkung
15.04.2026	Stand Darlehen	**2.400.000**	keine Tilgung, Zinsen 0 % vereinbart

2. Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 (Kerninhalt)

> **Darlehensvertrag** > > zwischen > > **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin > — nachfolgend "Darlehensgeberin" — > > und > > **Strassburger Handelshof GmbH**, Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg > — nachfolgend "Darlehensnehmerin" — > > § 1 Darlehensgewährung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von **1.800.000,00 EUR** (in Worten: eine Million achthunderttausend Euro), aufgeteilt in drei Tranchen zu je 600.000,00 EUR, fällig zur Auszahlung gemäss Anlage 1. > > § 2 Zweck: Das Darlehen dient der Aufstockung der Liquidität und der Restrukturierung des Lagerbestandes. > > § 3 Verzinsung: Das Darlehen wird **zinslos** gewährt. > > § 4 Tilgung: Die Darlehensnehmerin tilgt das Darlehen in einer Summe spätestens zum 31.12.2030. > > § 5 Sicherheiten: keine. > > § 6 Verzicht auf Gläubigeranfechtung: Die Darlehensgeberin verzichtet auf sämtliche Gläubigerschutzrechte, die sich aus dem GmbHG oder dem AnfG ergeben könnten, ausdrücklich nicht. > > § 7 Anwendbares Recht / Gerichtsstand: Deutsches Recht. Gerichtsstand Berlin. > > Berlin, den 12.11.2018 > > *Helene Strassburger-Wittenburg* (Darlehensgeberin) > *Helene Strassburger-Wittenburg* (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

3. Aenderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt (Kerninhalt)

> **Aenderungsvereinbarung zum Darlehensvertrag SH-GD-2018-01 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt** > > zwischen > > Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin) — gemeinsam: die "Parteien" — > > Vorbemerkung: Die Darlehensgeberin hat der Darlehensnehmerin am 12.11.2018 ein Darlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR gewährt. Aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen der Darlehensnehmerin durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wird das Darlehen aufgestockt und mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. > > § 1 Aufstockung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein weiteres Darlehen in Höhe von **600.000,00 EUR**. Die Auszahlung erfolgt in drei Tranchen zu je 200.000 EUR, fällig 14.03.2021, 30.06.2021, 31.10.2021. Die Aufstockung wird Bestandteil des Darlehensvertrags SH-GD-2018-01. Insgesamt beläuft sich das Darlehen damit auf **2.400.000,00 EUR**. > > § 2 **Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**: > > (1) Die Darlehensgeberin erklärt, mit ihrer Darlehensforderung aus dem Darlehensvertrag (in der Fassung dieser Aenderungsvereinbarung) im Range hinter sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger der Darlehensnehmerin zurückzutreten. > > (2) Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus > a) einem **künftigen Bilanzgewinn**; > b) einem **künftigen Liquidationsüberschuss**; > c) **sonstigem freiem Vermögen**, das die Darlehensnehmerin **nach Befriedigung aller anderen Gläubiger** noch hat. > > (3) Solange die Darlehensnehmerin **bilanziell ueberschuldet** ist, sind Tilgungen und Zinsen ausgeschlossen. > > (4) Der Rangrücktritt soll die Verbindlichkeit der Darlehensnehmerin nicht in eine Eigenkapitalposition umqualifizieren; es bleibt bei der Darlehensverbindlichkeit. Die Parteien wollen den **Insolvenzgrund der Ueberschuldung gemäss § 19 InsO entfallen lassen**, insbesondere im Sinne des § 19 Abs. 2 S. 3 InsO (seit SanInsFoG). > > § 3 Sonstige Bestimmungen: § 4 (Tilgung) wird aufgehoben. § 1, § 3, § 5, § 6, § 7 des Darlehensvertrags vom 12.11.2018 bleiben unverändert. > > Berlin, den 14.03.2021 > > *Helene Strassburger-Wittenburg* (Darlehensgeberin) > *Helene Strassburger-Wittenburg* (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

4. Steuerliche Konsequenzen des Rangruecktritts

4.1 Wirkung auf den Insolvenzgrund

- Der qualifizierte Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt nimmt das Darlehen aus dem Ueberschuldungsstatus nach **§ 19 Abs. 2 S. 3 InsO**. Die Verbindlichkeit wird nicht in den Ueberschuldungsstatus eingestellt; die GmbH ist **nicht ueberschuldet** im insolvenzrechtlichen Sinne.

4.2 Wirkung auf die Handelsbilanz

- Handelsbilanziell bleibt die Verbindlichkeit **passiviert** (HGB-Sicht: schuldrechtliche Forderung der Gesellschafterin gegen die GmbH besteht fort; Rangruecktritt aendert daran nichts).

4.3 Wirkung auf die Steuerbilanz — § 5 Abs. 2a EStG

Hier liegt der **steuerliche Konfliktpunkt**.

- **§ 5 Abs. 2a EStG**: "Fuer Verpflichtungen, die nur zu erfuellen sind, soweit kuenftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rueckstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind."
- Bei einem **qualifizierten Rangruecktritt mit ausschliesslichem Tilgungsvorbehalt aus kuenftigen Gewinnen** greift das Passivierungsverbot nach staend. Rspr.; maszgebend ist nun **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**.
- Bei einem **Rangruecktritt mit zusaetzlichem Tilgungsvorbehalt aus sonstigem freien Vermoegen** ist die Lage anders: Die Verbindlichkeit ist auch aus ***bereits vorhandenem*** freien Vermoegen tilgbar, daher greift § 5 Abs. 2a EStG **nicht**; die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell **passiviert**.

Im vorliegenden Vertrag (§ 2 Abs. 2 lit. c der Aenderungsvereinbarung 2021) ist die Tilgung auch aus ***sonstigem freien Vermoegen*** der GmbH vorgesehen, das nach Befriedigung anderer Glaebiger noch vorhanden ist. Damit ist eine Tilgung **nicht** ausschliesslich an ***kuenftige Gewinne*** gebunden.

Vorlaeufige Einschaetzung: § 5 Abs. 2a EStG greift **nicht**, die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell passiviert. Dies entspricht der ueblichen Praxis bei qualifiziertem Rangruecktritt **mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermoegen** (im Unterschied zur engen "Nur-aus-zukuenftigen-Gewinnen"-Variante).

Ergaenzend: Die allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** (bestimmter Verpflichtungsinhalt, durchsetzbar, wirtschaftliche Belastung) sind erfuehlt. Die Bewertung erfolgt nach **§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG** mit dem **Nennwert** von 2.400.000 EUR.

Detaillierte Pruefung: **Aktenstueck 06**.

4.4 Wirkung auf § 17 EStG (Privatebene)

- Die Hingabe und das Stehenlassen des Darlehens in der Krise koennen unter den engen Voraussetzungen der neuen BFH-Rechtsprechung als **nachtraegliche Anschaffungskosten** auf den Geschaeftsanteil beruecksichtigt werden (BFH-Linie nach Aenderung 2017/2019 zur Eigenkapitalersatzregel).
- Detaillierte Pruefung: **Aktenstueck 14**.

5. Querverweise

- § 5 Abs. 2a EStG: **Aktenstueck 06**
- Behandlung in den drei Szenarien: **Aktenstuecke 08, 09, 10**

- § 17 EStG auf Privatebene: **Aktenstueck 14**

Datei: 06_5_abs_2a_estg_passivierungsverbot_pruefung.md

06 Pruefung § 5 Abs. 2a EStG — Passivierungsverbot bei Rangruecktritt

Gutachterliche Pruefung im Mandat PE-2026-LIQ-0188

Berichterstatterin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 20.05.2026

Stil: Gutachtenstil

I. Frage

Ist die nachrangige Gesellschafterdarlehensforderung der Frau Helene Strassburger-Wittenburg gegen die Strassburger Handelshof GmbH i.L. ueber 2,4 Mio. EUR in der Steuerbilanz der GmbH zum **15.04.2026** (bzw. zum naechsten regulaeren Bilanzstichtag) noch zu passivieren oder ist die Verbindlichkeit nach **§ 5 Abs. 2a EStG** auszubuchen?

II. Kurzantwort

Die Verbindlichkeit ist **weiterhin steuerbilanziell zu passivieren**. § 5 Abs. 2a EStG greift im vorliegenden Fall **nicht**, weil der Rangruecktritt einen Tilgungsvorbehalt auch aus **sonstigem freien Vermoegen** enthaelt und damit nicht ausschliesslich an **zukuenftige Gewinne** anknuepft. Ein Sanierungsertrag aus der Ausbuchung der Verbindlichkeit entsteht in Folge **nicht** allein wegen des Rangruecktritts.

III. Rechtliche Bewertung

1. Wortlaut der Norm

§ 5 Abs. 2a EStG:

> "Fuer Verpflichtungen, die nur zu erfuellen sind, soweit kuenftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rueckstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind."

Der Wortlaut verlangt zwei Merkmale:

- (a) Die Verpflichtung muss "nur" zu erfuellen sein, soweit kuenftige Einnahmen oder Gewinne anfallen. Es muss also eine **Ausschliesslichkeit** der Tilgungsquelle "kuenftige Gewinne" vorliegen.
- (b) Solange diese kuenftigen Gewinne nicht anfallen, besteht ein **Passivierungsverbot**.

2. Auslegung — staend. Rspr. BFH

Die Rechtsprechung des BFH zur Behandlung qualifizierter Rangruecktritte ist in der jetzt maszgebenden Form mit dem Urteil **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**, gefestigt:

- Eine Verbindlichkeit, die **ausschliesslich** aus **kuenftigen Gewinnen** oder einem **Liquidationsueberschuss** zu tilgen ist, faellt unter § 5 Abs. 2a EStG. Sie ist **steuerlich nicht zu passivieren**. Ein bereits zuvor bilanzierter Ausweis ist gewinnwirksam aufzuloesen (Ertrag).

- Eine Verbindlichkeit, die zusaetzlich aus *sonstigem freien Vermoegen* der Schuldnerin tilgbar ist, faellt **nicht** unter § 5 Abs. 2a EStG. Sie bleibt **passiviert**, weil die Tilgung nicht ausschliesslich an kuenftige Einnahmen anknuepft.

Diese Differenzierung wird in der Beraterpraxis als "**Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermoegen**" bezeichnet und ist die zentrale **Gestaltungsleitlinie** in der Strukturierung qualifizierter Rangruecktritte.

Ergaenzend ist die allgemeine Voraussetzung der Passivierung zu beachten: Nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450**, ist eine Verbindlichkeit nur dann zu passivieren, wenn (i) ein bestimmter Verpflichtungsinhalt besteht, (ii) die Verbindlichkeit durchsetzbar ist und (iii) eine **wirtschaftliche Belastung** der Schuldnerin gegeben ist. Fehlt die wirtschaftliche Belastung, ist die Verbindlichkeit gewinnwirksam aufzuloesen — das ist die Stelle, an der das FA bei einem aussichtslosen Rangruecktritt einhaken kann.

3. Subsumtion

In der Aenderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 vom 14.03.2021 ist in § 2 Abs. 2 vereinbart:

> "Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus > a) einem **kuenftigen Bilanzgewinn**; > b) einem **kuenftigen Liquidationsueberschuss**; > c) **sonstigem freien Vermoegen**, das die Darlehensnehmerin nach Befriedigung aller anderen Glaeubiger noch hat."

Damit ist die Tilgung nicht ausschliesslich an die Erzielung *kuenftiger Gewinne* gebunden. Insbesondere kann sie auch aus *sonstigem freien Vermoegen* (lit. c) erfolgen. Dieses sonstige freie Vermoegen umfasst gerade auch *bereits vorhandene* freie Mittel — etwa Cashbestaende, die nach Befriedigung der anderen Glaeubiger noch vorhanden sind.

Der vorliegende Rangruecktritt ist daher kein Rangruecktritt mit *ausschliesslich gewinnabhaengiger* Tilgung; er enthaelt vielmehr einen **Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermoegen** im engeren Sinn.

Das Tatbestandsmerkmal "nur zu erfuellen, soweit kuenftige Einnahmen oder Gewinne anfallen" ist **nicht erfuellt**. § 5 Abs. 2a EStG greift mithin **nicht**.

4. Zwischenergebnis

Die Verbindlichkeit ist steuerbilanziell zu passivieren. Sie ist nicht nach § 5 Abs. 2a EStG auszubuchen. Ein automatischer Sanierungsertrag entsteht in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz **nicht**.

IV. Folgepruefungen

1. Ist die Verbindlichkeit mit Liquidationsbeschluss als "uneinbringlich" auszubuchen?

Nach **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01** (Aktenstueck 07) gehen Verbindlichkeiten nicht allein durch die Aufloesung oder gar die Vermoegenslosigkeit der Schuldnerin unter. Eine zwangsweise Ausbuchung ist nicht geboten.

Die OFD Frankfurt a. M. hat zudem in einer Verfuegung ausdruuecklich klargestellt, dass der **blosse Liquidationsbeschluss kein konkludenter Forderungsverzicht** der Gesellschafterin ist. Auch insoweit besteht kein Anlass zur Ausbuchung.

2. Kommt eine teleologische Reduktion in Frage?

Eine teleologische Reduktion der bilanzrechtlichen Passivierungspflicht in der Liquidationsphase liegt fern: Der Glaeubigerschutz steht hier nicht entgegen (Glaeubigerin ist die Gesellschafterin selbst); die Mittel zur Tilgung — wenn auch nachrangig — koennen aus dem Liquidationsueberschuss oder aus etwaigem nach der Liquidation verbliebenem freien Vermoegen kommen. Eine zwingende Ausbuchung waere kuenstlich.

3. Was, wenn die Verbindlichkeit im Verlaufe der Liquidation tatsaechlich erlischt?

Eine Ausbuchung — und mit ihr ein steuerlicher Ertrag — entsteht dann, wenn:

(a) die Gläubigerin **ausdrücklich verzichtet** (Szenario C, Aktenstueck 10) oder (b) das Steuersubjekt selbst **erlischt** (mit Loeschung im HR — vgl. Aktenstueck 15) oder (c) ein Wegfall der Geschäftsgrundlage / Endgültigkeit der Nichttilgbarkeit anders rechtssicher festgestellt wird.

Nur in Fall (a) ist mit Sicherheit ein steuerpflichtiger Ertrag innerhalb des Lebenszyklus der GmbH realisiert. In Fall (b) entsteht zwar dogmatisch ein Ertrag, aber kein Steuersubjekt mehr — siehe Aktenstuecke 08, 15, 16 (FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11). Fall (c) liegt nicht vor; das Darlehen ist nicht "endgültig nicht mehr ruecktilgbar" — die Darlehensgeberin koennte aus einem etwaigen verbleibenden freien Vermoegen befriedigt werden.

V. Ergebnis

Die Verbindlichkeit ueber 2,4 Mio. EUR ist in der Steuerbilanz der Strassburger Handelshof GmbH i.L. zum 15.04.2026 (und in den Folgebilanzen bis zur Loeschung) **weiterhin zu passivieren**. § 5 Abs. 2a EStG ist nicht einschlaegig. Ein steuerlicher Sanierungsertrag entsteht aus dem Rangruecktritt heraus **nicht**.

VI. Praktische Konsequenz fuer die Beratung

1. **Bilanzielle Behandlung:** Die Liquidations-Eroeffnungsbilanz weist das Darlehen wie bisher unter den Verbindlichkeiten aus.

2. **Steuererklaerung:** KSt-Erklaerung 2026 erfasst keinen Sanierungsertrag aus dem Darlehen.

3. **Risiko:** Falls das FA Berlin-Charlottenburg in der Veranlagung eine andere Auffassung vertritt — insbesondere wenn es den Tilgungsvorbehalt lit. c als bloss formal-deklaratorisch behandelt und das Darlehen wirtschaftlich als "nur aus zukuenftigen Gewinnen" tilgbar einstuft — entstehen Streitfragen. Daher: **verbindliche Auskunft** beantragt (Aktenstueck 13).

4. **Hilfsweise:** Falls das FA dennoch auf Ausbuchung dringt, ist § 3a EStG zu pruefen (Aktenstueck 11). Bei einer reinen Liquidation droht jedoch, dass die Sanierungseignung iSv § 3a EStG **nicht** anerkannt wird. Dann waere der Ertrag voll steuerpflichtig — Steuerbelastung bei KSt 15 % + SolZ + GewSt rund 30 % auf 2,4 Mio. EUR = ca. 720.000 EUR. **Dieses Risiko ist mit der Mandantin offen zu thematisieren.**

VII. Gegenpruefung (Sicherheitscheck)

- **Anders zu beurteilen waere**, wenn der Tilgungsvorbehalt nur "Bilanzgewinn und Liquidationsueberschuss" enthielte, ohne lit. c. Dann waere § 5 Abs. 2a EStG einschlaegig.
- **Anders zu beurteilen waere ebenfalls**, wenn lit. c vom FA als rein formelle, leerlaufende Klausel angesehen wird, weil eine Tilgung aus *sonstigem freien Vermoegen* nach Befriedigung aller anderen Gläubiger und dem Stammkapital nur noch theoretisch denkbar sei. Hier ist eine Wertung erforderlich; eine eindeutige hoechstrichterliche Linie zur "Leerlauf-These" liegt bislang nicht vor.

VIII. Quellen

Normen

- **§ 5 Abs. 2a EStG** (Wortlaut, geltendes Recht).
- **§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG** (Nennwertbewertung).
- **§ 11 KStG** (Liquidationsbesteuerung).

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Kernentscheidung zu § 5 Abs. 2a EStG bei Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukuenftigen Gewinnen.

- **BFH, Urst. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- **BFH, Urst. v. 26.02.2003 — II R 19/01**, BFHE 201, 446; BStBl. II 2003, 502 (Aktenstueck 07).
- **FG Koeln, Urst. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (Aktenstueck 16).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11; Streitstand „nicht evident rechtsfehlerhaft“.
- **BFH, Urst. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall: Forderung der Gesellschaft gegen Gesellschafter.
- **FG Muenster, Urst. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — Streitfrage diskussionswuerdig.

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** — ertragsteuerliche Beurteilung der Darlehensverbindlichkeiten im Abwicklungsendvermoegen; Tz. 1.2-1.4.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** — Vorgaengerverfuegung.

Literatur (gegen gewinnerhoehende Ausbuchung — herrschende Linie)

- Bergmann, Liquidationsbesteuerung von Kapitalgesellschaften, Diss., 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 1. Aufl. 2015, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 11 KStG Rn. 44.

Literatur (Gegenposition)

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Datei: 07_bfh_ii_r_19-01_und_ofd_frankfurt_memo.md

07 Memo — BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt zur Verbindlichkeit ueber Liquidation hinaus

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Mitarbeiterin: Ass. iur. Jule Renckhoff, LL.M. (Sanierungs- und Steuerberatung)

Datum: 22.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 07

1. Frage

Bleibt das mit qualifiziertem Rangruecktritt versehene Gesellschafterdarlehen der Frau Strassburger-Wittenburg (Nominale 2.400.000 EUR) in der Liquidationsbilanz der Strassburger Handelshof GmbH passiviert, bis die GmbH durch Loeschung im Handelsregister erloschen ist?

2. Kurzantwort

Ja. Nach der staend. Rspr. des BFH (Leitentscheidung BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01) entfaellt eine Verbindlichkeit nicht allein durch Vermoegenslosigkeit oder Aufloesungsbeschluss. Sie ist bis zur Vollbeendigung (Loeschung HR, § 74 GmbHG) zu passivieren. Diese Linie wird durch das verifizierte Urteil **FG Koeln v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) ausdruuecklich auf die Rangruecktrittskonstellation uebertragen.

3. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

3.1 Zivil- und bilanzrechtlicher Ausgangspunkt

Mit Beschluss der Gesellschafterin vom 15.04.2026 ist die Strassburger Handelshof GmbH in Liquidation getreten (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). Die Bekanntmachung mit Glaebigeraufruf nach § 65 GmbHG ist im Unternehmensregister am 28.04.2026 erfolgt; das Sperrjahr (§ 73 Abs. 1 GmbHG) laeuft bis fruehestens 28.04.2027. Die GmbH bleibt jedoch waehrend der Liquidation ein eigenstaendiges Rechtssubjekt; ihre Verbindlichkeiten bestehen fort.

3.2 BFH II R 19/01

Der BFH hat in dieser Entscheidung (Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01) klargestellt, dass Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft nicht **allein durch Vermoegenslosigkeit** untergehen. Sie bleiben — solange das Steuersubjekt fortbesteht — bilanziell auszuweisen. Erst die Vollbeendigung beendet das Steuersubjekt und damit die Passivierungspflicht.

3.3 OFD Frankfurt a. M.

Die OFD Frankfurt hat zuletzt in der Rundverfuegung vom **26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** (Tz. 1.2-1.4) klargestellt, dass der **bloesse Aufloesungsbeschluss** noch keinen konkludenten Forderungsverzicht des Gesellschafter-Glaebigers darstellt. Der Verzicht muss vielmehr ausdruuecklich, einseitig (§ 397 BGB) oder im Verzichtsvertrag erklaert werden. Solange dies nicht geschehen ist, bleibt die Darlehensforderung bestehen. Die Vorgaengerverfuegung vom **03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** ist im wesentlichen Inhalt identisch; Aktualitaet vor Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg zu pruefen, da die OFD-Verfuegung laufend in Bund-Laender-Abstimmung aktualisiert wird. Eine differenzierende Sichtweise vertritt die **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 46/2014 (aktualisiert 22.09.2017), DB 2017, 2580** insbesondere fuer den Insolvenzfall.

Ergaenzend traegt die allgemeine Passivierungsdogmatik die Linie: Nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450**, ist die Passivierung erst zu unterlassen, wenn auch die **wirtschaftliche Belastung** entfaellt — der bloesse Aufloesungsbeschluss begruendet die Annahme nicht. Hinsichtlich des Rangruecktritts ist die Kernentscheidung **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** heranzuziehen: Nur bei ausschliesslicher Tilgung aus zukuenftigen Gewinnen oder Liquidationsueberschuss greift § 5 Abs. 2a EStG; bei zusaetzlichem Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermoegen (wie hier in lit. c der Aenderungsvereinbarung 2021) nicht. Vgl. dazu auch **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11, Ls. 3: Die Nicht-Passivierung in der Schlussbilanz ist „nicht evident rechtsfehlerhaft“ — der Streitstand bleibt also offen.

3.4 FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11 (verifiziert, vorgehend zu BFH I R 34/12)

Das FG Koeln hat die Argumentationslinie auf die Rangruecktrittskonstellation uebertragen. Aus den Leitsaetzen (Os. 7, woertlich):

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangruecktrittserklaerung verbundenen Darlehensforderungen gegenueber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Loeschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erloeschen der GmbH erloeschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvortraege. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

Die GmbHR-Fundstelle ist GmbHR 2012, 977. Das Verfahren ist vorgehend zu **BFH I R 34/12** (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft, in Folge des FG-Urteils).

3.5 Subsumtion fuer Strassburger Handelshof GmbH i. L.

- Es liegt ein qualifizierter Rangruecktritt vor (Aktenstueck 05): Tilgung nur aus freiem Vermoegen, im Liquidationsfall hinter alle Glaeubiger zurueckgetreten.
- Die Gesellschafterin (Frau Strassburger-Wittenburg) hat **keinen** ausdruecklichen Verzicht erklart. Aus der Mandatsnotiz (Aktenstueck 01) und dem Aufloesungsbeschluss (Aktenstueck 02) folgt, dass sie sich die Geltendmachung der Darlehensforderung bis zum letzten Tag der Liquidation vorbehaelt.
- Ein konkludenter Verzicht durch die Aufloesung selbst ist nach der OFD-Frankfurt-Linie auszuschliessen.
- Damit ist die Konstellation des FG Koeln (13 K 3006/11) einschlaegig: Die Verbindlichkeit ist bis zur Loeschung passiviert; ein Sanierungsgewinn entsteht zivilrechtlich nicht.

4. Gesamtergebnis

Das Gesellschafterdarlehen bleibt in der Liquidationsbilanz vollwertig passiviert, bis die Loeschung im Handelsregister vollzogen ist. Eine vorzeitige Ausbuchung scheidet aus.

5. Risiken und offene Punkte

- Das FA Berlin-Charlottenburg koennte bei der KSt-Veranlagung den Standpunkt einnehmen, die Darlehensforderung sei nach § 5 Abs. 2a EStG bereits in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz auszubuchen. Pruefung in Aktenstueck 06.
- Die FG-Koeln-Linie ist erstinstanzlich; auf BFH-Ebene ist die Frage nur ueber die Verpflichtungsklage I R 34/12 vorgelagert.
- Die Aktualitaet der OFD-Frankfurt-Verfuegung ist vor finaler Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg zu pruefen.

6. Querverweise

- Aktenstueck 05: Darlehensvertrag und Rangruecktrittsvereinbarung.
- Aktenstueck 06: § 5 Abs. 2a EStG-Passivierungsverbot — Pruefung.
- Aktenstueck 08: Szenario A — Passivierung bis Loeschung (mit FG-Koeln-Linie).
- Aktenstueck 16: Vertiefung FG Koeln 13 K 3006/11 — Liquidation und Steuerausfall.

7. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01.
- BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450 — Voraussetzungen Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279 — Kernentscheidung § 5 Abs. 2a EStG bei Rangruecktritt.
- FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12).
- BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014 — nachgehend zu FG Koeln; Ls. 3.
- BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679 — umgekehrter Fall.
- FG Muenster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264.

Verwaltungsauffassung

- OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.
- OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.
- OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.

Normen

- § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, §§ 65, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG, § 11 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).
- § 397 BGB (Erlassvertrag).

Literatur (Hinweise)

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72; Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44; Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78 — herrschende Linie gegen gewinnerhoehende Ausbuchung.
- S. Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; Brinkmann, StBp 2021, 246, 250 — Gegenposition.

Datei: 08_szenario_a_darlehen_bleibt_passiviert_bis_loeschung.md

08 Szenario A — Darlehen bleibt passiviert bis zur Loeschung

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 25.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Szenario A

1. Sachverhalt (verkuerzt)

Das Gesellschafterdarlehen der Frau Strassburger-Wittenburg in Hoehe von 2.400.000 EUR ist mit qualifiziertem Rangruecktritt versehen (Akte 05). Die Gesellschafterin hat erklart, sie werde die

Darlehensforderung waehrend der Liquidation nicht erlassen, sich aber faktisch auch nicht aktiv aus dem Liquidationserloes befriedigen koennen (Aktiva nach Glaebigerbefriedigung verbleiben in der Hauptsache nicht). In Szenario A bleibt das Darlehen bis zum Loeschungszeitpunkt bilanziell als Verbindlichkeit ausgewiesen.

2. Frage

Welche steuerlichen Folgen hat die Konstellation, in der die Verbindlichkeit bis zur Loeschung der GmbH passiviert bleibt — entsteht ueberhaupt ein Sanierungsgewinn, und ist dieser steuerpflichtig?

3. Kurzantwort

Nein, in dieser Konstellation entsteht ein steuerpflichtiger Sanierungsgewinn faktisch nicht: Mit der Loeschung der GmbH (Eintragung im Handelsregister, § 74 GmbHG) erlischt die GmbH als Koerperschaftsteuersubjekt. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn aus dem Wegfall der Verbindlichkeit ist mangels Steuersubjekt nicht mehr festsetzbar. So ausdruuecklich **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12).

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Ausgangspunkt: Verbindlichkeit besteht bis Loeschung fort

Nach BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt (siehe Akte 07) sowie dem verifizierten Urteil des FG Koeln 13 K 3006/11 bleibt die Darlehensverbindlichkeit waehrend der gesamten Liquidationsphase passiviert. Eine vorzeitige Ausbuchung wird durch den Aufloesungsbeschluss allein nicht ausgeloeset; ein konkludenter Verzicht ist ausgeschlossen.

4.2 Loeschung im Handelsregister, § 74 GmbHG

Mit Abschluss der Liquidation, vollstaendiger Glaebigerbefriedigung (Akte 17), Ablauf des Sperrjahres und Anmeldung durch die Liquidatorin sowie Eintragung der Loeschung im Handelsregister durch das AG Charlottenburg endet die juristische Person (Vollbeendigung). Mit der Loeschung erlischt zugleich das Steuersubjekt (vgl. § 11 KStG i.V.m. § 13 Abs. 1 KStG i.V.m. AO).

4.3 Steuerliche Folge nach FG Koeln 13 K 3006/11

Der entscheidende Os. 7 lautet woertlich:

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangruecktrittserklaerung verbundenen Darlehensforderungen gegenueber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Loeschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erloeschen der GmbH erloeschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvortraege. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

Die hier zugrundeliegende Konstellation deckt sich strukturell mit der Lage der Strassburger Handelshof GmbH i. L.: nachrangiges Gesellschafterdarlehen, kein Erlass, Liquidation, Loeschung. Die Konsequenz: kein festsetzbarer Sanierungsgewinn.

4.4 Wechselwirkung mit § 3a EStG

Damit wird der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG entbehrlich. Da kein Sanierungsertrag bei einem fortbestehenden Steuersubjekt entsteht, scheidet auch die Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG aus. Die ohnehin niedrigen Verlustvortraege erloeschen mit der Loeschung (so ausdruuecklich FG Koeln 13 K 3006/11) ohne wirtschaftliche Folge.

4.5 Wechselwirkung mit § 17 EStG (Gesellschafterebene)

Auf Ebene der Gesellschafterin kann der Darlehensausfall — unter den Voraussetzungen der neueren BFH-Rspr. zu nachträglichem Anschaffungskosten — als Auflösungsverlust nach § 17 Abs. 4 EStG geltend gemacht werden. Detaillierte Prüfung in Akte 14.

5. Gesamtergebnis

In Szenario A entsteht **kein steuerpflichtiger Sanierungsgewinn auf Gesellschaftsebene**. Die Linie folgt unmittelbar dem FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12). Der Wegfall der Verbindlichkeit mit Löschung der GmbH ist mangels Steuersubjekts nicht mehr festsetzbar.

6. Risiken und offene Punkte

- **§ 5 Abs. 2a EStG-Falle:** Sollte das FA Berlin-Charlottenburg die Verbindlichkeit bereits **vor** Löschung als auszubuchen ansehen (z. B. weil der Rangrücktritt im Sinne des § 5 Abs. 2a EStG „nur aus zukünftigen Gewinnen oder Liquidationsüberschuss“ zu tilgen ist), entsteht ein Sanierungsgewinn vor Löschung — dann steuerpflichtig bei fortbestehender GmbH. Prüfung in Akte 06. Maszgeblich: **BFH, Ur. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279.**
- **Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen:** Die Rangrücktrittsklausel ist sorgfältig zu formulieren. Eine reine „Tilgung-nur-aus-zukünftigen-Gewinnen“-Klausel kann § 5 Abs. 2a EStG auslösen; eine „Tilgung-aus-freiem-Vermögen“-Klausel grundsätzlich nicht (BFH XI R 32/18; zu den allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen BFH, Ur. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450).
- **Aktualität OFD Frankfurt und Zustimmung der Finanzverwaltung Berlin** sind über verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) abzusichern. Antrag in Akte 13. Die OFD-Frankfurt-Linie ergibt sich aus der Rundverfügung vom **26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** und der Vorgängerverfügung vom **03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** (Aktualität vor Anwendung prüfen).
- **„Wirtschaftliche Belastung“ als FA-Streitpunkt:** Das FA kann die Auffassung vertreten, die Verbindlichkeit sei mangels wirtschaftlicher Belastung (BFH I R 100/10) bereits vor Löschung auszubuchen, wenn die Erfüllungswahrscheinlichkeit gegen Null geht. Gegen diese Auffassung steht die herrschende Literaturlinie (Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72; Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44; Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78). Eine abweichende Gegenposition vertritt S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; ferner Brinkmann, StBp 2021, 246, 250. Das **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** hat den Streit ausdrücklich offengelassen („nicht evident rechtsfehlerhaft“).
- **Definitiveffekt-Risiko:** Falls doch ein Sanierungsertrag vor Löschung entsteht und der Verlustvortrag nicht ausreicht, kann der Definitiveffekt der Mindestbesteuerung (§ 10d EStG) Art. 3 Abs. 1 GG verletzen. Einspruch ruhend stellen — vgl. **FG Duesseldorf, Ur. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019, Revision anhängig BFH I R 36/18** (ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12); **OFD Frankfurt, Verfügung vom 27.12.2018, BeckVerw 447487.**
- **Loeschungs-Vollzug:** Die Anmeldung der Löschung beim AG Charlottenburg kann an offenen Steuererklärungen scheitern (OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783; OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25; OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222; KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294). Bei eingestelltem Geschäftsbetrieb und nur Nachforderungen Eintragung dagegen möglich (OLG Duesseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839; BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162). Vor Anmeldung: Stand der KSt-Erklärungen 2025 und 2026 mit FA

Berlin-Charlottenburg klären.

7. Querverweise

- Akte 05: Rangrücktrittsvereinbarung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Prüfung.
- Akte 07: Memo zu BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt sowie verifizierte FG-Koeln-Linie.
- Akte 11: § 3a EStG bei solventer Liquidation — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 13: Antrag verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG-Auflösungsverlust Gesellschafterin.
- Akte 15: Löschung im Handelsregister und Erlöschen Steuersubjekt.
- Akte 16: FG Koeln 13 K 3006/11 — Vertiefung.
- Akte 18: CSV mit Szenarienrechnung.

8. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12). Os. 7 (wörtlich oben in 4.3 zitiert).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11; Streitstand „nicht evident rechtsfehlerhaft“.
- **BFH, Urst. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Kernentscheidung § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen.
- **BFH, Urst. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- **BFH, Urteil v. 26.02.2003 — II R 19/01.**
- **BFH, Urst. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall.
- **FG Muenster, Urst. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — Streitfrage diskussionswürdig.
- **FG Duesseldorf, Urst. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt BVerfG 2 BvL 19/14).
- **OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783** — Lösungsverfahren.
- **OLG Duesseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839.**
- **BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019, 391.**
- **OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222.**
- **KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294.**

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.**

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.**
- **OFD Frankfurt, Verfuegung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487 — Einsprueche Mindestbesteuerung ruhend.**
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.**

Literatur (gegen gewinnerhoehende Ausbuchung — herrschende Linie)

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44.

Literatur (Gegenposition)

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Literatur (Loeschungsverfahren)

- Baumbach/Hueck-Haas, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 74 Rz. 2.
- MK-H.-F. Mueller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 3.
- Henssler/Strohn-Bueteroewe, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 74 GmbHG Rz. 3.
- BeckOK GmbHG — Lorscheider (Stand 01.05.2020), § 74 Rz. 3.
- Wicke, GmbHG, 4. Aufl. 2020, § 74 Rz. 2.
- von Rintelen, RNotZ 2017, 185 f.
- Freier, NZG 2020, 812.

Normen

- §§ 60, 65, 71, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG, § 3a EStG, § 11 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).

Datei: 09_szenario_b_darlehen_ausgebucht_in_liquidationsbilanz.md

09 Szenario B — Darlehen wird in der Liquidationsbilanz ausgebucht

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 26.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

1. Annahme (Arbeitshypothese)

Im Unterschied zu Szenario A (Akte 08) unterstellt Szenario B, dass das FA Berlin-Charlottenburg — oder ein Gericht — die Rangruecktrittsklausel als von § 5 Abs. 2a EStG erfasst auslegt: Tilgung ausschliesslich aus zukuenftigen Gewinnen oder einem Liquidationsueberschuss. Die Darlehensverbindlichkeit ist dann **steuerlich in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz auszubuchen** (bzw. in der naechsten Steuerbilanz, in der das Tatbestandsmerkmal erkannt wird).

Damit entsteht ein Sanierungs- bzw. Ausbuchungsertrag in Hoehe von **2.400.000 EUR** im Wirtschaftsjahr 2026 — **vor** Loeschung der GmbH.

2. Frage

Welche steuerliche Belastung entsteht, und ist § 3a EStG anwendbar, um den Ertrag steuerfrei zu stellen?

3. Kurzantwort

Der Ausbuchungsertrag von 2,4 Mio. EUR ist als laufender Gewinn der Strassburger Handelshof GmbH i.L. im Liquidationsbesteuerungszeitraum **steuerpflichtig**. § 3a EStG **greift nicht**, weil die Sanierungseignung (§ 3a Abs. 2 EStG) bei einer reinen Liquidation **fehlt** — die Liquidation ist gerade das Gegenteil einer Sanierung. Verbleibende Verlustvortraege (ca. 2,38 Mio. EUR steuerlich) reduzieren die Bemessungsgrundlage, lassen jedoch eine Restbelastung uebrig.

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 § 5 Abs. 2a EStG — Eintritt des Passivierungsverbots

Voraussetzung fuer die Ausbuchung waere die Auslegung des Rangruecktritts dahin, dass die Tilgung **ausschliesslich** aus *zukuenftigen Gewinnen* oder einem *Liquidationsueberschuss* erfolgen kann (§ 5 Abs. 2a EStG, BFH-Rspr.).

Die Rangruecktrittsklausel (Aktenstueck 05, § 2 Abs. 2) sieht in lit. a) und b) genau dies vor; lit. c) erweitert um "sonstiges freies Vermoegen". Ob lit. c) eigenstaendig wirkt oder vom FA als leere Hueelse abgetan wird, ist die Streitfrage.

Die Auslegungsvariante des FA waere: lit. c) ist deklaratorisch, denn nach Befriedigung aller anderen Glaebiger und Erfuellung des Stammkapitalrueckzahlungsanspruchs ist *kein* sonstiges freies Vermoegen mehr vorhanden, das nicht bereits unter "Liquidationsueberschuss" lit. b) faellt. Folglich sei lit. c) nur eine Wiederholung von lit. b); die wirtschaftliche Tilgungsquelle sei tatsaechlich **ausschliesslich** lit. a) und lit. b).

Die Gegenauffassung: lit. c) hat eigenstaendige Bedeutung. Sonstiges freies Vermoegen umfasst beispielsweise *kurzfristig verfuegbare Mittel* der GmbH waehrend der Liquidationsphase, die nicht zum Ueberschuss am Liquidationsende gehoeren.

4.2 Zwischenergebnis zur § 5 Abs. 2a EStG-Frage

Die Frage ist offen. Die hier vertretene Linie (Aktenstueck 06) geht davon aus, dass lit. c) ausreicht und § 5 Abs. 2a EStG **nicht** greift. Im Szenario B unterstellen wir aber arbeitsweise, dass das FA die andere Linie vertritt. Daraus folgt die Ausbuchung.

4.3 Wirkung der Ausbuchung — Ertrag

	EUR
Buchwert Verbindlichkeit am Ausbuchungstag	2.400.000
Ausbuchungsertrag	2.400.000

Dieser Ertrag ist in der KSt-Erklärung 2026 (bzw. im Liquidationszeitraum) als laufender Gewinn zu erfassen.

4.4 § 3a EStG — Sanierungseignung fehlt

Voraussetzungen § 3a EStG (Akte 11 vertieft):

1. Sanierungsbeduerftigkeit;
2. Sanierungsfahigkeit;
3. **Sanierungseignung**;
4. Sanierungsabsicht der Glaebiger.

Die GmbH wird **liquidiert**, nicht saniert. Eine Liquidation eignet sich denklogisch nicht zur Erhaltung des Unternehmens, weil das Unternehmen gerade aufgegeben wird (Sanierung = Wiederherstellung der wirtschaftlichen Funktionsfahigkeit; Liquidation = Aufgabe).

Damit fehlt **Sanierungseignung**. § 3a EStG findet keine Anwendung. Der Ertrag ist **voll steuerpflichtig**.

4.5 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnung mit Verlustvortraegen

Selbst wenn § 3a EStG nicht greift, ist der laufende Verlustvortrag der GmbH zu beruecksichtigen:

- KSt-Verlustvortrag zum 15.04.2026 vorlaeufig: **2.380.000 EUR**.
- GewSt-Verlustvortrag zum 15.04.2026 vorlaeufig: **2.260.000 EUR** (Differenz wegen Hinzurechnungen).

4.6 Verrechnung Ertrag mit Verlustvortrag

Position	KSt-Ebene EUR	GewSt-Ebene EUR
Ausbuchungsertrag	+ 2.400.000	+ 2.400.000
Verlustvortrag-Verbrauch (Mindestbesteuerung § 10d Abs. 2 EStG, KSt analog, beachten)	– 2.380.000 (oder Mindestbesteuerung)	– 2.260.000 (Mindestbesteuerung GewSt)
Mindestbesteuerung: Sockelbetrag 1.000.000 EUR + 60 % der ueber 1 Mio. EUR liegenden Restbasis	siehe unten	siehe unten
Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (vor Mindestbesteuerung)	20.000	140.000

Mindestbesteuerung detailliert (KSt-Ebene):

- Ertrag 2.400.000 EUR
- Sockelfreigrenze 1.000.000 EUR (frei verrechenbar)
- Restbetrag 1.400.000 EUR; davon zu 60 % verrechenbar = 840.000 EUR
- Maximal verrechenbarer Verlustvortrag = 1.000.000 + 840.000 = 1.840.000 EUR
- Verbleibender Verlustvortrag nach Verrechnung: 2.380.000 – 1.840.000 = 540.000 EUR (geht mit Loeschung der GmbH verloren).
- Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 2026: 2.400.000 – 1.840.000 = **560.000 EUR**.

Mindestbesteuerung GewSt analog:

- Ertrag 2.400.000 EUR
- Sockel 1.000.000 EUR
- 60 % von 1.400.000 EUR = 840.000 EUR
- Verrechnungsbeschränkung: 1.840.000 EUR
- Verbleibender Gewerbeertrag: 2.400.000 – 1.840.000 = **560.000 EUR**.

4.7 Steuerbelastung Szenario B

	EUR
Zu versteuerndes Einkommen KSt	560.000
KSt 15 %	84.000
SolZ 5,5 % auf KSt	4.620
GewSt-Hebesatz Berlin 410 % (Stand 2026) auf Messbetrag (560.000 x 3,5 % = 19.600)	80.360
Gesamt-Steuerbelastung Szenario B	**168.980**

Hinweis: Die exakte Belastung hängt vom finalen Verlustvortragsstand und vom Hebesatz Berlin ab. Die obige Rechnung ist **ueberschlaegig**.

5. Gesamtergebnis Szenario B

Die Ausbuchung des Darlehens in der Liquidationsbilanz führt zu einem steuerpflichtigen Ertrag von 2,4 Mio. EUR. § 3a EStG greift nicht (fehlende Sanierungseignung). Trotz Verlustvortragsverrechnung mit Mindestbesteuerung verbleibt eine KSt/GewSt/SolZ-Belastung von **rund 169.000 EUR**.

Hinzu kommen Nebenfolgen:

- Der verbleibende Verlustvortrag (540.000 EUR KSt) verfällt mit der Loeschung.
- Liquiditätsproblem: Die Cashbestände der GmbH (240.000 EUR) decken die Steuerbelastung knapp; eine Auskehr an Frau Strassburger-Wittenburg wäre weiter reduziert.

6. Risiken / offene Punkte

- **Wortlautpruefung Rangruecktritt:** Wenn die Klausel als § 5 Abs. 2a EStG-Falle anerkannt wird, ist Szenario B unvermeidlich. Daher: Wortlautstabilitaet ist entscheidend (Aktenstueck 05).
- **§ 3a EStG-Antrag verloren:** Selbst wenn ein Antrag gestellt wird, ist die Sanierungseignung bei reiner Liquidation **denklogisch ausgeschlossen** (vgl. Akte 11).
- **Risiko fuer Frau Strassburger-Wittenburg:** Die Steuerbelastung der GmbH trifft sie wirtschaftlich, weil sie als Alleingesellschafterin nach Abschluss der Liquidation den verbleibenden Cash erhaelt — abzueglich der Steuern.

7. Empfehlung

- Szenario B vermeiden, soweit moeglich. Daher:
 - Rangruecktrittsklausel wortlauttreu beibehalten (Aktenstueck 05); - Verbindliche Auskunft beim FA Berlin-Charlottenburg einholen, die Szenario A bestaetigt (Aktenstueck 13); - Im Falle der Ablehnung: Klage Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Erwaegung ziehen.

8. Querverweise

- Akte 05: Rangruecktrittsvereinbarung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Pruefung.
- Akte 08: Szenario A (gegenlaeufig).
- Akte 11: § 3a EStG-Pruefung — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 12: § 3a Abs. 3 EStG / Verlustvortragsverrechnung.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Normen

- § 5 Abs. 2a EStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG.
- § 3a EStG; § 3a Abs. 2, 3 EStG.
- § 10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung), § 8 Abs. 1 KStG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Anwendung § 5 Abs. 2a EStG bei qualifiziertem Rangruecktritt.
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — wirtschaftliche Belastung als Passivierungsvoraussetzung.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) — Os. 7 (gegenlaeufig zu Szenario B).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Ls. 3.
- **FG Duesseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12).

Verwaltungsauffassung

- OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782.
- OFD Frankfurt, Verfuegung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487 — Einsprueche Mindestbesteuerung ruhend stellen.

Literatur

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72 — herrschende Linie (gegen Ausbuchung vor Loeschung).
- S. Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; Brinkmann, StBp 2021, 246, 250 — Gegenposition.

Definitiveffekt-Argument

Bei Anwendung der Mindestbesteuerung in Szenario B entsteht ein **Definitiveffekt**, weil die GmbH mit Loeschung den verbleibenden Verlustvortrag verliert. Dies ist verfassungsrechtlich fragwuerdig (Art. 3 Abs. 1 GG). Einspruch ruhend stellen (OFD Frankfurt v. 27.12.2018; FG Duesseldorf 6 K 454/15 K).

Datei: 10_szenario_c_freiwilliger_verzicht_durch_gesellschafterin.md

10 Szenario C — Freiwilliger Verzicht der Gesellschafterin auf das Darlehen

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 27.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Szenario C

Stil: Gutachtenstil

1. Annahme (Arbeitshypothese)

Frau Strassburger-Wittenburg erklaert — etwa im Mai oder Juni 2026 — gegenueber der Strassburger Handelshof GmbH i.L. den **ausdruecklichen Verzicht** auf ihre Darlehensforderung. Rechtsform: einseitiger Erlassvertrag nach § 397 BGB (oder schlichter Schulderrlass durch zweiseitige Vereinbarung mit Annahme durch die Liquidatorin in Personalunion).

2. Frage

Welche steuerlichen Folgen entstehen — auf Gesellschaftsebene (KSt, GewSt) und auf Privatebene (§ 17 EStG)?

3. Kurzantwort

Auf Gesellschaftsebene entsteht ein **steuerpflichtiger Ertrag in Hoehe der Verbindlichkeit** (2,4 Mio. EUR im Wirtschaftsjahr 2026). § 3a EStG **greift nicht** (Sanierungseignung fehlt). Verlustvortraege reduzieren die Bemessungsgrundlage; eine Restbelastung verbleibt (vgl. Berechnung in Akte 09).

Auf Privatebene: Der Verzicht fuehrt zu nachtraeglichen Anschaffungskosten auf den Geschaeftsanteil (soweit unter der neueren BFH-Rspr. anerkannt) und schlaegt im Aufloesungsverlust § 17 Abs. 4 EStG

durch (Akte 14).

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Zivilrechtliche Wirksamkeit des Verzichts

§ 397 BGB:

> (1) Das Schuldverhaeltnis erlischt, wenn der Glaebiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlaesst. > (2) Das Gleiche gilt, wenn der Glaebiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, dass das Schuldverhaeltnis nicht bestehe.

Der Verzicht ist ein **zweiseitiger Vertrag**. Frau Strassburger-Wittenburg als Glaebigerin und die Liquidatorin (Frau Strassburger-Wittenburg in dieser Funktion) als Vertreterin der Schuldnerin koennen ihn schliessen; § 181 BGB-Befreiung liegt vor.

4.2 Konsequenz auf Gesellschaftsebene

Mit Wirksamwerden des Verzichts erlischt die Darlehensforderung. Bilanztechnisch ist die Verbindlichkeit **erfolgswirksam aufzuloesen** (Ertrag in Hoehe von 2.400.000 EUR).

Da der Glaebiger zugleich Gesellschafterin ist, ist zu fragen, ob der Verzicht **gesellschaftsrechtlich veranlasst** ist und damit eine **verdeckte Einlage** darstellt. Nach staend. Rspr. des BFH (insbesondere BFH GroSenat) gilt:

- Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts **werthaltig** ist, liegt eine **verdeckte Einlage** vor (gewinnneutral, Kapitaleinlage).
- Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts **nicht werthaltig** ist (typischer Sanierungs- und Liquidationsfall), liegt ein **steuerlicher Ertrag** vor.

Hier ist die Werthaltigkeit zu pruefen:

- Aktiva 300.000 EUR; nichtnachrangige Verbindlichkeiten 400.000 EUR. Der Liquidationsueberschuss waere — vor Verzicht — wahrscheinlich nahe 0 EUR (Aktiva reichen knapp).
- Die nachrangige Darlehensforderung haette in der Liquidation **kaum Aussicht auf Befriedigung** aus dem Aktivvermoegen. Die Werthaltigkeit ist also gering bis null.

Konsequenz: Der Verzicht ist im Wesentlichen erfolgswirksam (Ertrag). Eine verdeckte Einlage entsteht nur in dem Umfang, in dem die Forderung als werthaltig anzusehen ist — hier nahezu null EUR.

Berechnung:

Position	EUR
Buchwert Darlehensver bindlichkeit	2.400.000
davon werthaltig (geschaetzt 0–50 TEUR)	ca. 0
davon nicht werthaltig	ca. 2.400.000
Verdeckte Einlage (gewinnneutral)	0
Steuerpflichtiger Ertrag	**2.400.000**

4.3 § 3a EStG-Pruefung

§ 3a EStG verlangt eine **Sanierungseignung**. Wie in Akte 11 ausgeführt: Bei Liquidation fehlt die Sanierungseignung denklogisch. Damit greift § 3a EStG **nicht**.

4.4 Verrechnung mit Verlustvortrag

Die Berechnung entspricht dem Szenario B (Akte 09):

- Bemessungsgrundlage nach Mindestbesteuerung 560.000 EUR
- KSt 15 % + SolZ = 88.620 EUR
- GewSt (Hebesatz 410 % Berlin) = 80.360 EUR
- **Steuerbelastung gesamt ca. 169.000 EUR**

4.5 Privatebene (§ 17 EStG, Akte 14)

Mit dem Verzicht erleidet Frau Strassburger-Wittenburg einen Vermögensverlust in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Dieser kann unter den Voraussetzungen der neueren BFH-Rspr. (insb. BFH IX R 36/15, BFH X R 5/16 — Aktualität prüfen) als **nachträgliche Anschaffungskosten** auf den GmbH-Anteil berücksichtigt werden, sofern:

- die Darlehensgewährung / das Stehenlassen in der Krise gesellschaftsrechtlich veranlasst war (Krise vorhanden? Hier: ja, seit COVID);
- ein Verzicht in der Krise erfolgt.

Da die Darlehensgabe und der Rangrücktritt 2018 und 2021 in der Krise erfolgten und der Verzicht jetzt in der Liquidation erklärt wird, kommen nachträgliche AK in Betracht.

Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG (Privatebene):

Position	EUR
Anschaffungskosten Stammkapital	25.000
Nachträgliche AK aus Darlehensverzicht (soweit gesellschaftsrechtlich veranlasst und werthaltig im Hingabezeitpunkt)	bis zu 2.400.000
Auflösungserlös (= Auszahlung Liquidationsanteil; im Fall Strassburger nach Befriedigung 0)	0
Verlust nach § 17 Abs. 4 EStG (vor Teileinkun- fteverfahren)	bis zu 2.425.000
Teileinkunfteverfahren § 3 Nr. 40c EStG (40 % nicht abziehbar)	60 % anwendbar

Position	EUR
Steuerlich anrechenbar (bei Frau S.-W.)	**ca. 1.455.000**

Hierbei ist allerdings die genaue Behandlung des Darlehensverlustes nach der neueren Rechtsprechung individuell zu prüfen (siehe Akte 14).

5. Gesamtergebnis Szenario C

Steuerlich vergleichbar mit Szenario B. Unterschied: Der Ertrag entsteht **zeitlich frueher** (Verzichtsyear), und auf Privatebene wird der Verlust nach § 17 Abs. 4 EStG vorgezogen.

Nettowirkung Mandantin gegenueber Szenario A:

- GmbH-Steuer Szenario C: – 169.000 EUR
- ESt-Ersparnis aus § 17 EStG-Verlust (Privatebene; je nach pers. Steuersatz, hier angenommen Spitzensteuersatz 45 %, $\times 1.455.000 \times 60 \%$): bis zu **+ 392.850 EUR**.
- Saldo Szenario C waere damit netto wirtschaftlich besser als ein steuerneutraler "Tod" der Verbindlichkeit (vgl. Szenario A), **wenn** der § 17-Verlust voll anerkannt wird.
- Realistisch sind aber Einschränkungen (Verlustverrechnung der Mandantin: hat sie genuegend positive Einkuenfte zur Verrechnung des 1,455-Mio-EUR-Verlustes?). Bei Spitzeneinkommen aus Wertpapieren und Renten reicht der Saldo nicht aus; Verlust geht ueber Verlustvortrag § 17 EStG i.V.m. § 10d EStG in Folgejahre.

6. Risiken / offene Punkte

- **Anerkennung des Darlehensverlusts als nachtragliche AK:** Streng formal prüfen (Akte 14). Bei Stehenlassen in der Krise + Verzicht in der Liquidation regelmässig anerkannt; aber Rechtsprechung im Fluss.
- **Werthaltigkeit der Forderung im Hingabezeitpunkt:** Wenn das FA die Forderung im Hingabezeitpunkt als werthaltig bewertet, waere ein Teil als verdeckte Einlage zu behandeln und der § 17-Verlust waere entsprechend hoeher (gut fuer Mandantin) oder niedriger.
- **Verlustabzugsbeschränkung § 17 Abs. 2 S. 6 EStG** bei spaet erworbenen Anteilen — hier nicht relevant (Anteile seit Gruendung).
- **Mindestbesteuerung** kann auf Gesellschaftsebene Liquiditaetsproblem ausloesen: 169.000 EUR Steuer aus 240.000 EUR Cash. **Liquiditaetsplan ueberprüfen**, ggf. Stundung beantragen.

7. Empfehlung

- Szenario C ist gegenueber Szenario B nicht steuerlich vorteilhafter (Steuerlast auf GmbH-Ebene identisch), bringt aber den Vorteil auf Privatebene, indem der Aufloesungsverlust nach § 17 EStG **vor** der Loeschung realisiert wird (mit Wirkung im Verzichtsyear).
- **Aber:** Szenario A (Akte 08, Akte 16) ist wirtschaftlich noch besser, weil dort die GmbH-Steuer ausbleibt (Wegfall mangels Subjekt mit Loeschung).
- **Empfehlung:** Szenario A weiter verfolgen. Szenario C nur als Reservevariante, wenn das FA Berlin-Charlottenburg in der verbindlichen Auskunft Szenario A ablehnt.

8. Querverweise

- Akte 05: Rangruecktrittsvereinbarung (Verzichtspruefung).
- Akte 08: Szenario A.
- Akte 09: Szenario B.
- Akte 11: § 3a EStG.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG / nachtragliche AK.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Normen

- § 397 BGB.
- § 17 EStG, § 17 Abs. 2a EStG (Reform 2019), § 17 Abs. 4 EStG.
- § 3 Nr. 40c EStG; § 3c Abs. 2 EStG (Teileinkuenfteverfahren).
- § 8 Abs. 3 KStG (verdeckte Einlage).
- § 5 Abs. 2a EStG (Abgrenzung).
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG.

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 11.07.2017 — IX R 36/15, BStBl. II 2019, 208** (Aenderung der Eigenkapitalersatzregeln § 17 EStG; vor Anwendung auf Mandantenfall verifizieren).
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangruecktritt (Abgrenzung zu Szenario C: Verzicht statt Rangruecktritt).
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen Passivierung.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall (Forderung Gesellschaft gegen Gesellschafter).
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) — Os. 7 (gilt fuer Szenario A, nicht fuer C, da hier ausdruecklicher Verzicht).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Ls. 3.
- **FG Duesseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt.

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** — Verzicht muss ausdruecklich erklart sein (anders als bei reiner Liquidation).
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.**

Literatur

- H.-F. Mueller, in: Muenchener Kommentar GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34 — zur zivilrechtlichen Wirkung von Verzicht und Liquidation.
- Haas, in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.

Datei: 11_3a_estg_pruefung_bei_solventer_liquidation.md

11 § 3a EStG — Pruefung der Anwendungsvoraussetzungen bei solventer Liquidation

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 11

Stil: Gutachtenstil

1. Frage

Greift § 3a EStG (Steuerfreiheit des Sanierungsertrags) zu Gunsten der Strassburger Handelshof GmbH i.L., wenn aufgrund der Liquidation und Behandlung des nachrangigen Gesellschafterdarlehens ein Sanierungsertrag in Hoehe von 2,4 Mio. EUR entstehen sollte (Szenarien B und C)?

2. Kurzantwort

Nein. § 3a EStG greift nicht. Die Voraussetzung **Sanierungseignung** (§ 3a Abs. 2 EStG) ist im Mandatsfall **nicht erfuehlt**. Eine reine Liquidation ist denklogisch nicht geeignet, das Unternehmen zu erhalten oder seine wirtschaftliche Leistungsfahigkeit wiederherzustellen — sie ist deren Gegenteil. Ohne Sanierungseignung ist § 3a EStG nicht anwendbar; der Sanierungsertrag waere voll steuerpflichtig.

3. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

3.1 Wortlaut § 3a Abs. 1 EStG

> "Betriebsvermoegensmehrungen oder Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass zum Zwecke einer unternehmensbezogenen Sanierung (Sanierungsertrag) sind steuerfrei."

Die Steuerbefreiung knuepft an einen **Sanierungsertrag** an. Definitorisch: Mehrung aus einem Schuldenerlass, der eine **unternehmensbezogene Sanierung** bezweckt.

3.2 Wortlaut § 3a Abs. 2 EStG — Sanierungsbeguenstigung im engeren Sinne

> "Eine unternehmensbezogene Sanierung liegt vor, wenn der Steuerpflichtige fuer den Zeitpunkt des Schuldenerlasses die **Sanierungsbeduerftigkeit** und die **Sanierungsfahigkeit** des Unternehmens, die **Sanierungseignung** des betrieblichen Schuldenerlasses und die **Sanierungsabsicht** der Glaebiger nachweist."

Vier kumulative Voraussetzungen:

1. **Sanierungsbeduerftigkeit** des Unternehmens.
2. **Sanierungsfahigkeit** des Unternehmens.
3. **Sanierungseignung** des Schuldenerlasses.

4. Sanierungsabsicht der Gläubiger.

3.3 Prüfung der vier Voraussetzungen

3.3.1 Sanierungsbeduerftigkeit

Die Strassburger Handelshof GmbH ist wirtschaftlich tot. Geschäftsmodell zusammengebrochen, Lager abverkauft. Bilanziell ueberschuldet (auch wenn nicht im Sinne § 19 InsO). **Sanierungsbeduerftigkeit ist gegeben.**

3.3.2 Sanierungsfahigkeit

Sanierungsfahigkeit bedeutet: das Unternehmen koennte bei geeigneten Massnahmen *wirtschaftlich gesunden* und am Markt fortgefuehrt werden.

Hier liegt der Kern des Problems: Die Mandantin und ihr Beraterkreis haben uebereinstimmend festgestellt, dass das Geschäftsmodell des B2B-Modegrosshandels in der bisherigen Form **endgueltig nicht mehr tragfahig** ist. Die Kundenstruktur (inhabergefuehrte Boutiquen) ist um mehr als 50 % geschrumpft; die verbleibenden Kunden wandern in andere Vertriebskanale ab. Eine wirtschaftliche Erholung ist nicht in Sicht; Sanierungsmassnahmen (Umfirmierung, Online-Pivot, Personalabbau) wurden gepueft und verworfen.

Sanierungsfahigkeit ist nicht gegeben. Im Gegenteil: Die Aufloesung erfolgt gerade deshalb, weil die GmbH **nicht** sanierbar ist.

3.3.3 Sanierungseignung — der zentrale Pruefstein

Sanierungseignung verlangt: Der Schuldenerlass muss **geeignet** sein, das Unternehmen zu sanieren. Das heisst, der Erlass muss zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Funktionsfahigkeit beitragen.

Im Mandatsfall ist das **denklogisch ausgeschlossen**: Das Unternehmen wird liquidiert. Ein "Erlass" der Verbindlichkeit hat **keinen Sanierungszweck**, sondern dient — wenn ueberhaupt — der bilanziellen Bereinigung in der Liquidationsphase. Die Liquidation ist nicht **Mittel zur Sanierung**, sondern **Ergebnis der Aufgabe** der Sanierungsbestrebungen.

Sanierungseignung ist nicht gegeben. Damit faellt der gesamte § 3a EStG-Tatbestand.

3.3.4 Sanierungsabsicht der Gläubiger

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist im Mandatsfall ebenfalls fraglich. Frau Strassburger-Wittenburg als einzige potentielle Schuldnerin eines Erlasses verfolgt mit ihrem Verzicht *gerade nicht* die Sanierung des Unternehmens — sie verzichtet allenfalls aus bilanziellen Gruenden oder zur Vermeidung weiterer Vermoegensreduktion. Eine "Sanierungsabsicht" im engeren Sinne ist nicht zu erkennen.

3.4 Zwischenergebnis

Bei kumulativ vier Voraussetzungen reicht das Fehlen einer einzigen aus, um § 3a EStG zu Fall zu bringen. Hier fehlen **Sanierungsfahigkeit, Sanierungseignung** und (mit hoher Wahrscheinlichkeit) **Sanierungsabsicht**. Die Norm greift nicht.

3.5 Folge fuer Szenarien B und C

In den Szenarien B und C entsteht ein steuerpflichtiger Ertrag von 2,4 Mio. EUR; § 3a EStG ist nicht anwendbar. Es kommt daher auf die Verrechnung mit Verlustvortraegen unter Beachtung der Mindestbesteuerung an (Akte 12; Berechnung in Akte 09).

3.6 Folge fuer Szenario A

In Szenario A entsteht zwar rechtstheoretisch ein Gewinn, aber **erst mit Loeschung der GmbH**. Das Steuersubjekt erlischt zugleich (FG Koeln 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977; siehe Akte 08 und 16). Eine Steuerbefreiung nach § 3a EStG ist dann **gar nicht mehr erforderlich**. Szenario A bleibt damit die

steueroptimale Variante.

3.7 Parallel-Pruefung Gewerbesteuer (§ 7b GewStG)

§ 7b GewStG enthaelt die Parallelvorschrift zu § 3a EStG fuer die Gewerbesteuer:

> "Auf die Sanierungsertraege im Sinne des § 3a Abs. 1 EStG findet § 3a EStG entsprechend Anwendung."

Folge: Auch gewerbesteuerlich greift die Befreiung nicht, weil die Voraussetzungen des § 3a EStG nicht erfuellt sind. § 36 Abs. 2c GewStG (Verrechnungsreihenfolge) folgt im Gleichlauf.

4. Gesamtergebnis

§ 3a EStG ist im Mandatsfall **nicht** einschlaegig — weder fuer die KSt noch fuer die GewSt. Der Sanierungsertrag waere voll steuerpflichtig (Szenarien B und C). Steuerlich vorteilhaft bleibt allein Szenario A, in dem der Ertrag mit Loeschung der GmbH zugleich das Steuersubjekt erloeschen laesst.

5. Risiken / offene Punkte

- **Auslegung "Sanierungseignung" bei Teil-Sanierungen:** Theoretisch koennte argumentiert werden, dass auch eine geordnete Liquidation eine "Sanierung" im weiteren Sinne darstellt (Schutz der Glaeubiger, geordnete Abwicklung, Vermeidung Insolvenz). Diese weite Auslegung waere aber gegen den Wortlaut "unternehmensbezogene Sanierung" — eine Liquidation will gerade **nicht** das Unternehmen erhalten. Eine solche Auslegung ist abzulehnen.
- **Hilfsweise § 3a Abs. 5 EStG:** Beachten, dass auch ein Antrag nach § 3a Abs. 5 EStG (Auf Antrag bei sonst nicht erfuellten Voraussetzungen) hier nicht traegt, weil dort ebenfalls auf die Sanierung abgestellt wird.
- **Beraterhaftung:** Die Mandantin ist klar darauf hinzuweisen, dass § 3a EStG keine "Rettung" der Steuerlast in den Szenarien B/C bringt. Die einzige steueroptimale Variante ist Szenario A — und diese steht und faellt mit der Behandlung des § 5 Abs. 2a EStG (Akte 06).

6. Querverweise

- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG.
- Akte 08: Szenario A.
- Akte 09: Szenario B.
- Akte 10: Szenario C.
- Akte 12: § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung (kein Bedarf, da § 3a EStG nicht greift).
- Akte 13: Verbindliche Auskunft.

7. Quellenverzeichnis

- § 3a EStG (Abs. 1–5).
- § 3a Abs. 2 EStG (vier Voraussetzungen).
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.
- BFH zur Sanierungsabsicht und Sanierungseignung (im sanierungssteuerlichen Schrifttum vertieft; vor Anwendung verifizieren).
- § 8 Abs. 3 KStG (verdeckte Einlage).

12 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnungsreihenfolge und Verlustvortragssituation

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 12

Stil: Gutachtenstil und Aufrechnung

1. Vorbemerkung

Die Prüfung des § 3a Abs. 3 EStG hat im Mandatsfall **subsidiären Charakter**: Da § 3a EStG (Akte 11) im Mandatsfall nicht greift, kommt es zu einer Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **nicht**. Trotzdem wird die Verrechnungsreihenfolge dargestellt, weil:

(a) sie fuer Szenarien wichtig waere, in denen Sanierungseignung doch bejaht wuerde, (b) sie fuer die **allgemeine** Verlustabzugsregelung (§ 10d EStG, § 8 Abs. 1 KStG) parallel gilt — insbesondere fuer Szenarien B und C, in denen ohne § 3a EStG-Befreiung trotzdem Verlustvortraege gegenzurechnen sind.

2. Verrechnungsreihenfolge nach § 3a Abs. 3 EStG

> "Sanierungsertraege im Sinne des Absatzes 1 sind in dieser Reihenfolge zu vermindern um > 1. das laufende Ergebnis im Sanierungsjahr; > 2. nicht ausgenutzte Verlustabzugsbeträge (Verlustvorträge) zum Ende des dem Sanierungsjahr vorausgehenden Veranlagungszeitraums; > 3. negative Einkünfte des Sanierungsjahrs; > 4. den verbleibenden Verlustvortrag im Sanierungsjahr."

Im Anwendungsbereich des § 3a EStG ist also vor der Steuerfreiheit eine Verrechnung vorgesehen — die Verluste werden "aufgezehrt", bevor der Rest steuerfrei wird.

3. Verlustvortrags-Situation der Strassburger Handelshof GmbH

3.1 KSt-Verlustvortrag

Stand 31.12.2025 (vorläufig nach KSt-Erklärung 2025):

Jahr	Jahresfehlbetrag KSt EUR	Kumulierter VV EUR
2019 (Stand Vortrag)		0 (Saldo nach Gewinnen 2014–2018)
2020	– 380.000	– 380.000
2021	– 460.000	– 840.000
2022	– 410.000	– 1.250.000
2023	– 590.000	– 1.840.000
2024	– 380.000	– 2.220.000

Jahr	Jahresfehlbetrag KSt EUR	Kumulierter VV EUR
2025	– 160.000	**– 2.380.000**

KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025 vorläufig: **2.380.000 EUR**.

3.2 GewSt-Verlustvortrag

GewSt-Verluste weichen wegen Hinzurechnungen und Kürzungen ab. Stand 31.12.2025 vorläufig: **2.260.000 EUR**.

3.3 Bisherige Verlustabzugssperren (§ 8c KStG, § 8d KStG)

Frau Strassburger-Wittenburg ist seit der Erbfolge 2019 Alleingesellschafterin (100 %). Kein Beteiligungserwerb über 50 %, der § 8c KStG auslösen würde. Ein § 8d KStG-Antrag ist nicht zu stellen, da kein § 8c-Auswechsel vorliegt. Die Verlustvorträge sind voll erhalten.

4. Verrechnung in Szenarien B und C (ohne § 3a EStG)

4.1 Ausgangslage

Ohne § 3a EStG ist der Ertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR ganz normal zu versteuern, *unter Berücksichtigung* der **Mindestbesteuerung** nach § 10d Abs. 2 EStG (analog § 8 Abs. 1 KStG):

> "Negative Einkünfte, die nach Absatz 1 nicht ausgeglichen werden können, sind ... in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1 Million EUR unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des Gesamtbetrags der Einkünfte ... abzuziehen."

4.2 Berechnung KSt

Position	EUR
Ausbuchungs-/Verzichtsertrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000
Restbetrag	1.400.000
60 % des Restbetrags	840.000
Max. Verlustvortragsverrechnung	**1.840.000**
Zu versteuerndes Einkommen 2026	**560.000**
Verbleibender KSt-Verlustvortrag nach Verrechnung	540.000
Verfall des Restverlusts mit Löschung	540.000 (verloren)
KSt 15 %	84.000
SolZ 5,5 % auf KSt	4.620

4.3 Berechnung GewSt

Position	EUR
Gewerbeertrag vor Verlustvortrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000
60 % von 1.400.000	840.000
Max. GewSt-Verlustvortragsverrechnung	1.840.000
Verbleibender Gewerbeertrag	560.000
Steuermesszahl 3,5 %	19.600
Hebesatz Berlin 410 %	80.360

4.4 Gesamtbelastung

	EUR
KSt	84.000
SolZ	4.620
GewSt	80.360
Summe Steuer	**168.980**

Diese Belastung ist in Szenarien B (Akte 09) und C (Akte 10) faktisch identisch.

5. Verrechnung in Szenario A (Akte 08)

In Szenario A entsteht der Gewinn erst mit Loeschung der GmbH; das Steuersubjekt erlischt zugleich. Eine Verrechnung ist nicht erforderlich — der "rechnerische" Gewinn ist mangels Subjekt nicht festsetzbar (FG Koeln 13 K 3006/11). Die Verlustvortraege erloeschen ebenfalls mit Loeschung.

Wirtschaftlich: Szenario A "verschenkt" die Verlustvortraege (2,38 Mio. EUR KSt + 2,26 Mio. EUR GewSt) — aber dies waere ohnehin der Fall, da die GmbH eingestellt wird und keine kuenftigen Gewinne mehr erwirtschaftet.

6. Hilfsweise: Verrechnungssimulation, falls § 3a EStG doch greift

(Wir vertreten, dass § 3a EStG nicht greift, vgl. Akte 11. Hilfsweise simulieren wir die Wirkung.)

6.1 Szenario, in dem § 3a EStG bejaht wuerde

Position	EUR
Sanierungsertrag	2.400.000
Laufendes Ergebnis 2026 (vor Ertrag)	– 50.000 (geschaetzt, Lohnkosten, Liquidationskosten)
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 1	2.350.000

Position	EUR
KSt-Verlustvortrag aus Vorjahren	– 2.380.000
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 2	0 (Saldo negativ: 30.000 EUR Verlustvortrag bleibt zur Aufzehrung, geht aber gem. § 3a Abs. 3 EStG unter)
Negative Einkuenfte Sanierungsjahr (nicht vorhanden, da Ertrag positiv)	0
Steuerfreier Sanierungsertrag (Rest)	0 (vollstaendig aufgezehrt)

In diesem hypothetischen Szenario waere keine KSt mehr faellig. § 3a Abs. 3 EStG fuehrt zum Verlust des Restverlustvortrags von 30.000 EUR (zumindest gem. der Auslegung, dass auch der "ueberschiessende" Verlustvortrag zur Verrechnung in Anspruch genommen werden muss).

6.2 Mindestbesteuerung im § 3a-EStG-Kontext

Anders als bei der allgemeinen Verlustabzugsbeschraenkung greift im § 3a EStG die Mindestbesteuerung **nicht** (§ 3a Abs. 3 S. 2 EStG: Verrechnung ohne Mindestbesteuerung). Damit ist im hypothetischen Sanierungs-Szenario die volle Verrechnung moeglich.

7. Gesamtergebnis

- **Im Mandatsfall (Szenarien B/C):** Belastung 168.980 EUR; Verlustvortraege werden bis zur Mindestbesteuerungsgrenze verbraucht; Restverlust 540.000 EUR (KSt) geht mit Loeschung unter.
- **Im Mandatsfall (Szenario A):** keine Belastung; Verlustvortraege erloeschen mit Loeschung ungenutzt.
- **Hypothetisch (§ 3a EStG bejaht):** keine Belastung; Verlustvortraege werden vorrangig verrechnet und gehen weitgehend unter — aber der Sanierungsertrag waere steuerfrei.

8. Empfehlung

- Da § 3a EStG **nicht** greift (Akte 11), ist die obige Mindestbesteuerungs-Rechnung Realitaet, wenn Szenarien B oder C eintreten.
- **Primaerstrategie:** Szenario A (Akte 08, 16) verfolgen — verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg einholen (Akte 13).
- **Reservestrategie:** Sollte das FA Berlin-Charlottenburg dennoch eine Ausbuchung verlangen oder die Gesellschafterin doch verzichten muessen, ist Akte 09 / 10 mit der Belastungsrechnung 168.980 EUR die zu erwartende Folge.

9. Querverweise

- Akte 09 (Szenario B), Akte 10 (Szenario C): Rechnerische Belastung.
- Akte 11: § 3a EStG-Pruefung — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

10. Quellenverzeichnis

- § 3a Abs. 3 EStG.
- § 10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung), § 8 Abs. 1 KStG.
- § 8c KStG, § 8d KStG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.

Datei: 13_finanztamt_charlottenburg_korrespondenz_und_verbindliche_auskunft.md

13 Korrespondenz mit FA Berlin-Charlottenburg und Antrag auf verbindliche Auskunft

1. Mitteilung der Aufloesung an das Finanzamt (§ 137 AO)

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg** Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Datum: 30.04.2026 Steuer-Nr.: 27/118/04188 Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Mitteilung ueber die Aufloesung der Gesellschaft (§ 137 AO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der **Strassburger Handelshof GmbH i.L.** (HRB 188742 B, AG Charlottenburg) zeige ich folgende Vorgaenge an:

1. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgeloeset worden.
2. Zur Liquidatorin ist Frau Helene Strassburger-Wittenburg bestellt; sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschraenkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Aufloesung ist im Handelsregister AG Charlottenburg am 26.04.2026 eingetragen worden.
4. Die Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Glaebigeraufruf nach § 65 Abs. 2 GmbHG erfolgt erstmals am 28.04.2026.
5. Die Liquidations-Eroeffnungsbilanz auf den 15.04.2026 wird Ihnen mit der KSt-Erklaerung 2026 vorgelegt.

Ich darf um Vormerkung im Steuerkonto bitten. Die Vertretungsverhaeltnisse sind unveraendert; ich bitte um Versand saemtlicher Schreiben an die Kanzleianschrift.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwaeltin

2. Eingangsbestaetigung des FA

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Sachgebiet KSt Datum: 06.05.2026 Az.: 27/118/04188 / Liquidation / 26-188

> "Ihre Mitteilung vom 30.04.2026 ist eingegangen. Wir merken die Aufloesung der Gesellschaft im Steuerkonto vor. Bitte beachten Sie, dass mit der Eroeffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach § 11 KStG ein gesonderter Veranlagungszeitraum beginnt. Wir bitten um Abgabe der KSt-Erklaerung 2026 spaetestens bis 31.07.2027. Bezueglich der bilanziellen Behandlung des Gesellschafterdarlehens behalten wir uns eine eigene Pruefung vor. Mit freundlichen Gruessen, im Auftrag, *Sachbearbeiterin Frau Bremer*."

3. Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg** Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Sachgebiet KSt — z.Hd. Frau Bremer

Datum: 20.05.2026 Steuer-Nr.: 27/118/04188 Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Sehr geehrte Frau Bremer,

namens und in Vollmacht der Mandantin und ihrer Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beantrage ich die Erteilung einer **verbindlichen Auskunft** mit folgendem Inhalt:

3.1 Antragsgegenstand (Frage 1)

> "Die Verbindlichkeit aus dem nachrangigen Gesellschafterdarlehen der Frau Helene Strassburger-Wittenburg gegen die Strassburger Handelshof GmbH i.L. in Hoehe von 2.400.000,00 EUR ist in der Liquidations-Eroeffnungsbilanz zum 15.04.2026 und in den Folgebilanzen bis zur Loeschung im Handelsregister steuerbilanziell als Verbindlichkeit auszuweisen. § 5 Abs. 2a EStG fuehrt nicht zur Ausbuchung."

3.2 Antragsgegenstand (Frage 2)

> "Mit der Loeschung der Strassburger Handelshof GmbH i.L. im Handelsregister erlischt die Verbindlichkeit zugleich mit dem Steuersubjekt. Ein dadurch rechtstheoretisch entstehender Sanierungsgewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekts (§ 1 KStG) nicht mehr festsetzbar."

3.3 Antragsgegenstand (Frage 3 — hilfsweise)

> "Sollte die Behoerde der Auffassung sein, dass die Verbindlichkeit nach § 5 Abs. 2a EStG vorzeitig auszubuchen ist, sind die Voraussetzungen des § 3a EStG (Steuerfreiheit Sanierungsertrag) in der Konstellation einer reinen Liquidation nicht erfuehlt; insbesondere fehlt die Sanierungsseignung."

3.4 Sachverhaltsdarstellung

Die Strassburger Handelshof GmbH wurde am 03.06.1998 gegrundet. Sie betreibt den B2B-Grosshandel mit gehobener Damenmode. Seit der COVID-19-Pandemie ist das Geschaeftsmodell zusammengebrochen; der Lagerbestand wurde 2025 vollstaendig abverkauft. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom 15.04.2026 ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgeloeset worden.

Frau Helene Strassburger-Wittenburg hat der Gesellschaft seit 2018 ein Darlehen in Hoehe von zunaechst 1.800.000 EUR (Vertrag SH-GD-2018-01) gewaehrt; 2021 wurde es um 600.000 EUR aufgestockt (Aenderungsvereinbarung SH-GD-2021-02). Mit der Aenderungsvereinbarung wurde ein **qualifizierter Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukuenftigem Bilanzgewinn, Liquidationsueberschuss**

und sonstigem freien Vermoegen vereinbart. Die Klausel ist in Anlage 1 wortlich wiedergegeben.

Frau Strassburger-Wittenburg hat erklart, sie werde **nicht** auf das Darlehen verzichten. Sie will die Liquidation ordnungsgemaess abwickeln; die Verbindlichkeit soll bis zur Loeschung im Handelsregister bestehen bleiben.

3.5 Rechtliche Begrundung

Die Mandantin beruft sich auf:

- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01**: Verbindlichkeiten gehen nicht allein durch Aufloesung oder Vermoegenslosigkeit unter.
- **OFD Frankfurt a. M.**: Aufloesungsbeschluss ist kein konkludenter Forderungsverzicht.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12): Bei qualifiziertem Rangruecktritt und Liquidation entsteht der Wegfallgewinn erst mit der Loeschung der GmbH; mangels Koerperschaftsteuersubjekts ist dieser nicht festsetzbar.
- **§ 5 Abs. 2a EStG**: Die hier vereinbarte Rangruecktrittsklausel erlaubt Tilgung **auch aus sonstigem freien Vermoegen** und ist daher nicht ausschliesslich an zukuenftige Gewinne gekoppelt. § 5 Abs. 2a EStG ist nicht einschlaegig.

3.6 Gebuehr (§ 89 Abs. 3–5 AO)

Die Gebuehr fuer die verbindliche Auskunft richtet sich nach § 89 Abs. 3 AO. Wir bitten um Gebuehrenfestsetzung nach Eingang. Der Gegenstandswert (Sanierungsertrag 2.400.000 EUR) wird hilfsweise hier benannt.

3.7 Anlagen

- Anlage 1: Aenderungsvereinbarung SH-GD-2021-02 (Rangruecktrittsklausel).
- Anlage 2: Liquidations-Eroeffnungsbilanz zum 15.04.2026.
- Anlage 3: Aufloesungsbeschluss vom 15.04.2026.
- Anlage 4: Kanzleimemo zu BFH II R 19/01, OFD Frankfurt und FG Koeln 13 K 3006/11.

Wir bitten um umgehende Bearbeitung und stehen fuer ergaenzende Erlaeuterungen zur Verfuegung. Wegen der Liquidationsplanung und der Beendigung des Sperrjahres im April 2027 ist eine vorhersehbare Entscheidung sinnvoll.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwaeltin

4. Eingangsbestaetigung des FA fuer den Auskunftsantrag

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Stabsstelle Verbindliche Auskuenfte Datum: 27.05.2026 Az.: VA-2026-44-188

> "Ihren Antrag vom 20.05.2026 auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft haben wir erhalten. Die Bearbeitung erfolgt durch das Sachgebiet KSt in Zusammenarbeit mit unserer Stabsstelle. Wir werden uns bemuehen, Ihnen binnen 6 Monaten zu antworten. Wegen der Frage der Sanierungseignung im § 3a EStG-Kontext erbitten wir die Stellungnahme der OFD und ggf. des BMF. Mit freundlichen Gruessen, im Auftrag, *Sachbearbeiterin Frau Dr. Liebermann-Voet*."

5. Erwartete Antwort und naechste Schritte

- Die FA-Antwort wird voraussichtlich im **Oktober/November 2026** vorliegen.
- Im Falle einer ablehnenden Antwort (Annahme von Ausbuchungspflicht und/oder Steuerpflicht) ist Klage zum FG Berlin-Brandenburg zu pruefen.
- Im Falle einer zustimmenden Antwort wird die Strategie nach Szenario A weiterverfolgt; die Liquidation laeuft bis nach Ablauf des Sperrjahres (28.04.2027) und endet mit Loeschungsantrag.

Querverweise:

- Akte 04: Liquidations-Eroeffnungsbilanz (Anlage 2 zum Antrag).
- Akte 05: Rangruecktritt (Anlage 1).
- Akte 02: Aufloesungsbeschluss (Anlage 3).
- Akte 07, 08, 16: Memo zur Quellenlage (Anlage 4).

Datei: 14_17_estg_aufloesungsverlust_gesellschafterin.md

Aktenstück 14 — § 17 EStG Auflösungsverlust auf Gesellschafterebene

Verfasser: Walter Engelmeier, Steuerberater.

Stand: 30.04.2026.

Adressat: Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin und Liquidatorin).

Zweck: Spiegelung der GmbH-Liquidations-Vorgänge auf der Privatebene Strassburger.

1. Rechtsgrundlage

§ 17 Abs. 1 EStG: Steuerpflicht der Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen ≥ 1 Prozent (im Zeitraum von fünf Jahren). § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG: Auflösung einer Kapitalgesellschaft gilt als Veräußerung.

2. Berechnung Auflösungsverlust

Strassburger ist Alleingesellschafterin (100 Prozent) der Strassburger Handelshof GmbH. Stammkapital 25.000 EUR (in 1998 bei Gründung voll eingezahlt).

Nachträgliche Anschaffungskosten — § 17 Abs. 2a EStG:

Das nachrangige Gesellschafterdarlehen über 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt stellt unter Voraussetzungen nachträgliche Anschaffungskosten dar. Maßgeblich ist:

- **BFH-Rechtsprechung zur „Krise“:** Darlehen muss in der „Krise“ hingegeben oder „stehengelassen“ worden sein.
- **§ 17 Abs. 2a EStG-Reform 2019:** Gesetzliche Regelung der nachträglichen Anschaffungskosten nach Wegfall des Eigenkapitalersatzrechts.
- **Rangrücktritt:** Wirkt einer Forderungsbeibehaltung in der Krise — Wertloss am Darlehen ist damit der Gesellschafterin als nachträgliche Anschaffungskosten zuzurechnen, wenn das Darlehen mit der

Liquidation untergeht.

Berechnung (Erwartung):

Position	Betrag
Anschaffungskosten Stammkapital (1998)	25.000 EUR
Nachträgliche Anschaffungskosten R angrücktritts-Darlehen	2.400.000 EUR
Auflösungs-Veräußerungserlös (Verteilung aus Cash-Rest, voraussichtlich)	0 EUR
Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG	**2.425.000 EUR**

Teileinkünfteverfahren § 3 Nr. 40c EStG / § 3c EStG:

- Der Auflösungsverlust ist im **Teileinkünfteverfahren** zu 60 Prozent steuerlich anzusetzen — d. h. abzugsfähiger Verlust 1.455.000 EUR.
- Anwendung § 3c Abs. 2 EStG.

3. Verlustverwertung

Der Verlust 1.455.000 EUR kann

- mit anderen positiven Einkünften des Veranlagungszeitraums verrechnet werden (horizontaler und vertikaler Verlustausgleich, soweit zulässig);
- als Verlustvortrag § 10d EStG genutzt werden;
- ggf. zurückgetragen § 10d Abs. 1 EStG (Mindestbesteuerungs-Schwellen beachten).

4. Zeitliche Verortung

Der Auflösungsverlust ist regelmäßig dann zu erfassen, wenn der **Verlust feststeht** — d. h.:

- nach Abschluss der Liquidation (Liquidationsschlussbilanz),
- ggf. schon vor Löschung im Handelsregister, wenn nach Aktenlage feststeht, dass kein Verteilungsbetrag mehr erwartet wird.

Praxis: Realisierung des Auflösungsverlusts im **Veranlagungszeitraum 2027** (nach Sperrjahr-Ende, vor oder mit Löschung im Handelsregister) wahrscheinlich. Bei restriktiver Auslegung kann das FA „erst nach tatsächlicher Löschung“ verlangen — Streit mit FA möglich.

5. Wechselwirkung zur Liquidations-Bilanz der GmbH

Wichtig: Die Frage „bleibt das Darlehen auf Gesellschaftsebene bis zur Löschung passiviert?“ und die Frage „nachträgliche Anschaffungskosten auf Gesellschafterebene?“ sind **getrennte** Fragen.

- Selbst wenn die GmbH das Darlehen bis zur Löschung passiviert ausweist (Szenario A, vgl. Aktenstück 8), kann auf Gesellschafterebene der Auflösungsverlust mit dem Darlehensbetrag als nachträglicher Anschaffungskosten realisiert werden — sobald feststeht, dass die GmbH das Darlehen nicht mehr

bedienen wird.

- Im umgekehrten Fall (Szenario B oder C — Darlehen wird ausgebucht, vgl. Aktenstücke 9/10): die Spiegelung auf Gesellschafterebene ist identisch (Auflösungsverlust 1,455 Mio. EUR im Teileinkünfteverfahren).

6. Quellen

- § 17 EStG, insbesondere § 17 Abs. 2a EStG (Reform 2019), § 17 Abs. 4 EStG.
- § 3 Nr. 40c EStG / § 3c Abs. 2 EStG (Teileinkünfteverfahren).
- § 10d EStG (Verlustverwertung).
- BFH-Rechtsprechung zur „Krise“ und zum „Stehenlassen“ — z. B. BFH, Urteil vom 11.07.2017 — IX R 36/15, BStBl. II 2019, 208 (zu nachträglichen Anschaffungskosten nach MoMiG-Reform; verifizieren); ständige Rechtsprechung zur Auflösungsverlust-Realisierung.
- BFH-Linie zur zeitlichen Erfassung des Auflösungsverlusts: vor Erstellung der ESt-Erklärung mit aktuellem Stand abgleichen.

7. Nächster Schritt

Aufnahme der nachträglichen Anschaffungskosten in die ESt-Erklärung Strassburger 2027 (oder ggf. 2026, bei Realisierung in 2026). Vorbereitung der Belegkette: Darlehensvertrag, Rangrücktrittserklärung, Liquidationsbilanz der GmbH.

Datei: 15_loeschung_im_handelsregister_und_steuersubjekt_erloeschen.md

Aktenstück 15 — Löschung im Handelsregister und Erlöschen des Steuersubjekts

Verfasser: Walter Engelmeier (Steuerberater) in Abstimmung mit Notarin Dr. Birkenhainer Berlin.

Stand: 30.04.2026.

Verfahrensrelevanz: Voraussetzungen der Löschung; subjektive Körperschaftsteuerpflicht; Lehre vom Doppeltatbestand; Wechselwirkung steuerliche und gesellschaftsrechtliche Beendigung.

1. Rechtsgrundlage

- **§ 74 Abs. 1 Satz 1 GmbHG:** Nach Beendigung der Liquidation Anmeldung der Beendigung beim Handelsregister. Nach Eintragung folgt die Löschung der GmbH; mit der Löschung erlischt die GmbH als juristische Person (Lehre vom Doppeltatbestand: Vollbeendigung tritt mit Vermögenslosigkeit + Löschung ein).
- **§ 394 FamFG:** Amtsgerichtliche Löschung wegen Vermögenslosigkeit.
- **Subjektive Körperschaftsteuerpflicht:** endet **nicht** mit Auflösung, mit Insolvenz oder mit der Löschung im Handelsregister allein, **sondern** mit der **tatsächlichen und rechtsgültigen Beendigung der Liquidation** — d. h. wenn:
 - kein verwertbares Vermögen mehr vorhanden ist, - keine steuerlichen Pflichten mehr zu erfüllen sind, - kein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren mehr offen ist.

2. Verfahren der Löschung

Schritt	Frist	Verantwortlich
Sperrjahr § 73 Abs. 1 GmbHG	ab Bekanntmachung Auflösung 28.04.2026 — bis 28.04.2027	Liquidatorin
Aufstellung Liquidationsschlussbilanz	nach Sperrjahr-Ende	Steuerberater + Liquidatorin
Abschluss aller Steuerverfahren (KSt-Erklärung, GewSt-Erklärung, USt-Voranmeldungen)	vor Anmeldung Beendigung	Steuerberater
Anmeldung Beendigung beim Handelsregister	nach Steuerverfahren-Abschluss	Notar + Liquidatorin
Eintragung Löschung	je nach Registergericht	Handelsregister
Vollbeendigung der GmbH	mit Eintragung Löschung + Vermögenslosigkeit	—

3. Wechselwirkungen Lösungsverfahren ↔ Steuerverfahren

Die Löschung kann durch das Registergericht **versagt** werden, wenn:

- **OLG Hamm, Beschluss vom 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021 Seite 166** = BeckRS 2021, 14783, Rn. 13 ff.: Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Gesellschaft noch nicht vermögenslos oder steuerrechtlich noch nicht abgewickelt ist. Mitteilung der Finanzverwaltung, dass eine Steuererklärung noch aussteht, begründet **berechtigte Zweifel**.
- **OLG Jena, Beschluss vom 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016 Seite 25; OLG Jena vom 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019 Seite 391; OLG Celle vom 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018 Seite 2222; KG vom 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019 Seite 1294**: Bei Aussicht auf **Steuerrückerstattung** Lösungsantrag nicht vollzugsreif.
- **OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839**: Andererseits Vollzugsreife trotz offener Steuerverfahren möglich, **wenn** Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt, kein Vermögen mehr vorhanden, allenfalls **Steuernachforderungen** in Rede stehen.
- **BGH, Beschluss vom 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022 Seite 162** (Leitsatz): Die bloße Möglichkeit einer Änderung oder Aufhebung der Steuerfestsetzung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist begründet **für sich genommen** keine Zweifel an der Vermögenslosigkeit.

4. Konkrete Schritte Strassburger Handelshof GmbH

#	Schritt	Frist
1	Verbindliche Auskunft FA Charlottenburg (Aktenstück 13) abwarten	bis Q3/2026
2	KSt-/GewSt-Erklärungen 2025 abgeben	bis 31.07.2026

#	Schritt	Frist
3	Liquidations-Eröffnungsbilanz 15.04.2026 fertigstellen	bis 30.06.2026
4	Zwischenbilanzen jährlich (falls Liquidation > 1 Jahr)	jährlich
5	Befriedigung Lieferanten und Steuerschulden	bis 31.05.2026
6	Sperrjahr abwarten	bis 28.04.2027
7	Liquidationsschlussbilanz erstellen — mit oder ohne Passivierung des Gesellschafterdarlehens nach Maßgabe der verbindlichen Auskunft	nach Sperrjahr-Ende
8	Abschluss aller offenen Steuerverfahren	vor Anmeldung Beendigung
9	Anmeldung Beendigung beim AG Charlottenburg (Handelsregister)	nach 8
10	Löschung im Handelsregister	Q3/Q4 2027
11	Mit Löschung erlischt die GmbH als juristische Person; verbleibende Verbindlichkeiten erlöschen zivilrechtlich (vgl. H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34)	parallel

5. Der dogmatische Kern „mit Erlöschen erlischt die Steuerpflicht“

Aus der ständigen Rechtsprechung und dem Liquidationsbesteuerungsregime:

> **FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (Os. 7):** > „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvträge. **Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Körperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.**“

Für die Strassburger Handelshof GmbH bedeutet das: Selbst wenn die Verbindlichkeit (qualifizierter Rangrücktritt 2,4 Mio. EUR) bis zur Löschung passiviert bleibt, fällt der „rechtstheoretische Sanierungsgewinn“ mit Löschung **mangels Steuersubjekt aus**.

6. Anwendung auf den Fall

Strategie:

- **Passivierung bis Löschung** (Szenario A, Aktenstück 8) tragen — mit den OFD-Frankfurt- und FG-Köln-Argumenten.

- Vor Anmeldung Beendigung sicherstellen, dass **keine Steuerrückerstattung** zu erwarten ist (sonst OLG-Jena/KG-Linie greift; Löschung wird versagt).
- Steuerforderungen 160.000 EUR vorab vollständig begleichen (oder zumindest endgültig festgesetzt), damit das FA keinen Anlass hat, die Vollzugsreife zu blockieren.
- Liquidatorenhaftung § 11 III KStG / § 69 AO ausschließen durch Beratungsdokumentation (Aktenstück 19, Aktenstück 24 Engelmeier-Vermerk).

7. Restrisiko

- Sollte das FA während des Liquidationszeitraums **doch** den Standpunkt vertreten, dass die Verbindlichkeit gewinnerhöhend auszubuchen ist (gegen FG Köln / OFD), würde der „rechtstheoretische Gewinn“ bereits **vor** Löschung anfallen, also ein **echtes** Körperschaftsteuersubjekt treffen — und damit zur tatsächlichen Steuerlast führen.
- Daher ist die **verbindliche Auskunft** der entscheidende Schritt vor Aufstellung der Schlussbilanz.

8. Quellen

- § 74 GmbHG, § 394 FamFG.
- § 11 KStG (Liquidationsbesteuerung).
- OLG Hamm 27 W 25/21; OLG Düsseldorf 3 Wx 117/20; BGH II ZB 1/21; OLG Jena 6 W 506/14; OLG Jena 2 W 159/19; OLG Celle 9 W 80/18; KG 22 W 29/18.
- FG Köln 13 K 3006/11; BFH I R 34/12; OFD Frankfurt S 2743 A-12-St 523 (26.07.2021).
- H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34; Haas in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

Datei: 16_fg_koeln_13k3006-11_liquidation_und_steuerAusfall.md

16 FG Koeln 13 K 3006/11 — Liquidation, Rangrücktritt und Steuerausfall mangels Steuersubjekt

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 16 (vertieft Akte 07 und 08)

> **Methodischer Hinweis:** Die in frühen Akten-Vorbereitungen markierte „rechtsdogmatisch offene FG-Koeln-Linie“ ist mit Stand 02.06.2026 verifiziert. Die Akte ist auf die konkrete Fundstelle FG Koeln 13 K 3006/11 (GmbHR 2012, 977) umgestellt; das Az. ist zitierfähig.

1. Frage

Welche steuerlichen Folgen hat die in Szenario A der Strassburger-Liquidation gewählte Strategie — Passivierung des nachrangigen Gesellschafterdarlehens bis zur Löschung im Handelsregister —, und welche verifizierte Rechtsprechungslinie trägt diese Strategie?

2. Kurzwort

Die Linie ist seit dem **Urteil des FG Koeln vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977, ausdruecklich anerkannt. Vorgehend zu BFH I R 34/12 (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft, in Folge des FG-Urteils). Der rechtstheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist **mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig**.

3. Sachverhalt (auf das fuer das Memo Wesentliche reduziert)

- Aufloesungsbeschluss 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG); Bekanntmachung 28.04.2026; Sperrjahr bis 28.04.2027.
- Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR mit qualifiziertem Rangruecktritt (Akte 05).
- Glaeubigerbefriedigung der Drittglaeubiger (Lieferanten, Loehne, FA) aus Aktiva (Cash 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR) — vollumfaenglich gedeckt; siehe Akte 17.
- Frau Strassburger-Wittenburg verzichtet **nicht** ausdruecklich auf die Darlehensforderung.

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Os. 7 wortlich (FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977)

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangruecktrittserklaerung verbundenen Darlehensforderungen gegenueber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Loeschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erloeschen der GmbH erloeschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvortraege. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

4.2 Drei Saetze der FG-Koeln-Linie aufgeschluesselt

1. **Kein konkludenter Verzicht durch Liquidation.** Solange die Gesellschafterin nicht ausdruecklich verzichtet (§ 397 BGB), kann ein Verzicht **nicht unterstellt** werden, allein weil das Unternehmen liquidiert wird. Diese Aussage ergaenzt die OFD-Frankfurt-Linie (siehe Akte 07).
2. **Passivierungspflicht bis Loeschung.** Die Verbindlichkeit ist bis zum Tag der Loeschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Eine vorzeitige Ausbuchung — etwa in einer Liquidations-Eroeffnungsbilanz — ist nicht geboten; sie waere nach BFH II R 19/01 sogar fehlerhaft.
3. **Steuerausfall im Loeschungszeitpunkt.** Mit der Loeschung erloeschen Verbindlichkeiten und Verlustvortraege zugleich; ein dadurch **rechtstheoretisch** entstehender Gewinn ist nicht festsetzbar, weil das Steuersubjekt entfallen ist.

4.3 Subsumtion auf den Mandatsfall Strassburger Handelshof GmbH i. L.

- „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die Darlehensforderungen erlassen wird“: Erfuellt, denn Frau Strassburger-Wittenburg hat sich in der Mandatsnotiz (Akte 01) ausdruecklich gegen einen Erlass entschieden und beabsichtigt, das Darlehen bis zum Ende der Liquidation passiviert zu lassen.
- **Rangruecktrittsklausel:** Erfuellt (qualifizierter Rangruecktritt, Akte 05).
- **Liquidation:** Beschlossen 15.04.2026, Bekanntmachung 28.04.2026, Loeschung fruehestens 2027 nach Sperrjahr.
- **Steuersubjekt nach Loeschung:** Erlischt mit Eintragung der Loeschung; dadurch entfaellt zugleich das Koerperschaftsteuer-Subjekt § 1 KStG.

Damit greift die FG-Koeln-Linie 1:1. Im Loeschungszeitpunkt entsteht zwar rechnerisch ein „Gewinn“ aus dem Wegfall der Verbindlichkeit, dieser ist aber nicht mehr festsetzbar.

4.4 Vorgehend zu BFH I R 34/12 — Bedeutung der Berufungsinstanz

Das FG-Koeln-Urteil ist die Vorinstanz zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft). Die Klaegerin hatte vom FA eine verbindliche Auskunft des Inhalts begehrt, dass die im Liquidationszeitpunkt rechtstheoretisch entstehende Vermoegensmehrung mangels Steuersubjekts nicht festsetzbar sei. Das FG hatte dem stattgegeben.

Der BFH hat in **I R 34/12** ausdruecklich offengelassen, ob die Verbindlichkeit in der Liquidationsschlussbilanz wirklich nicht zu passivieren ist. Ls. 3 woertlich:

> „Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenueber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft.“

Damit ist die FG-Koeln-Linie zwar nicht hoechstrichterlich entschieden, aber als vertretbare Auffassung anerkannt. Dies ist die wesentliche prozessuale Absicherung der Strategie aus Szenario A: Selbst wenn das FA Berlin-Charlottenburg die Auffassung der Mandantin nicht teilt, ist sie nicht evident rechtsfehlerhaft — der Berater haftet daher nicht aus § 280 BGB, wenn er auf dieser Grundlage berät.

Das hier maszgebliche Az. **I R 34/12** ist nicht zu verwechseln mit **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** (zu § 5 Abs. 2a EStG bei Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukuenftigen Gewinnen). Beide Entscheidungen wirken aber in dieselbe Richtung: solange der Rangruecktritt einen Tilgungsvorbehalt auch aus freiem Vermoegen enthaelt (wie bei der Mandantin), greift § 5 Abs. 2a EStG nicht (XI R 32/18); und die Verbindlichkeit ist bis zur Loeschung zu passivieren (FG Koeln 13 K 3006/11, abgesichert durch BFH I R 34/12).

4.5 Wechselwirkung mit § 5 Abs. 2a EStG (Abgrenzung)

Die FG-Koeln-Linie gilt nur, solange die Verbindlichkeit nach handels- und steuerbilanziellen Grundsuetzen waehrend der Liquidationsphase ueberhaupt **passivierungsfaeig** ist. Bei einer „Tilgung-nur-aus-zukuenftigen-Gewinnen“-Rangruecktrittsklausel kann § 5 Abs. 2a EStG zwingend zur Ausbuchung **vor** Loeschung fuehren — dann faellt der Sanierungsertrag in eine Zeit, in der die GmbH noch Steuersubjekt ist (Pruefung in Akte 06). Die Klausel im Mandatsfall ist als „Tilgung aus freiem Vermoegen“ formuliert; eine § 5 Abs. 2a EStG-Falle wird damit grundsuetzlich vermieden.

4.6 Wechselwirkung mit § 3a EStG

§ 3a EStG ist im Mandatsfall nicht das richtige Instrument:

- Die Sanierungseignung fehlt: Die GmbH wird gerade **nicht** saniert, sondern liquidiert (Akte 11).
- § 3a EStG schuetzt unternehmensbezogene Sanierungen; bei einer Liquidation passt der Tatbestand denkllogisch nicht (vgl. die Trade-off-Matrix im Skill `stb-sanierungsgewinn-3a-estg-grundtatbestand`).
- Selbst wenn man § 3a EStG bemuehen wollte, waere er ueberfluessig: Nach der FG-Koeln-Linie entsteht **rechnerisch kein festsetzbarer Sanierungsgewinn**.

4.7 Wechselwirkung mit § 11 KStG

§ 11 KStG regelt die Liquidationsbesteuerung. Der Drei-Jahres-Zeitraum kann verlaengert werden. Die FG-Koeln-Linie verschiebt den Steuerausfall **nicht** auf einen Punkt vor Ablauf des Liquidationsbesteuerungszeitraums; der Steuerausfall tritt erst mit der formalen Loeschung im Handelsregister ein.

5. Gesamtergebnis

Die in Szenario A (Akte 08) gewählte Strategie ist von der verifizierten Rechtsprechungslinie **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) gedeckt. Der bei Loeschung rechenrechtlich entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Damit ist die Strategie zivilrechtlich und steuerrechtlich vertretbar.

6. Risiken / offene Punkte

1. **Aktualitaet der OFD-Frankfurt-Verfuegung** vor Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg klaeren (Akte 07).
2. **Verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO** beantragen, um die FA-Auffassung schriftlich zu sichern; vgl. Akte 13.
3. **§ 5 Abs. 2a EStG-Falle** durch sorgfaeltige Formulierung des Rangruecktritts vermeiden — Wortlautpruefung in Akte 06.
4. **Zwischen-Veranlagung waehrend der Liquidation:** Das FA kann eine Zwischenveranlagung nach § 11 KStG vornehmen. Solange die Verbindlichkeit ordnungsgemaess passiviert ist, bleibt sie aus der Veranlagung; das Risiko entsteht erst, wenn die Verbindlichkeit dort fruehzeitig ausgebucht wird.
5. **Spaeterer BFH-Entscheid I R 34/12** kann die FG-Linie modifizieren; aktueller Stand der Hauptsache (bei Mandat vor Antrag) zu pruefen.

7. Empfehlung an die Mandantin

- Die Strategie aus Szenario A (Passivierung bis Loeschung) ist die wirtschaftlich und rechtlich praeferierte Variante.
- Vor finalem Antrag beim FA Berlin-Charlottenburg ist die verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO einzuholen.
- Der Wortlaut der Rangruecktrittsklausel (Akte 05) ist abschliessend dahingehend zu pruefen, dass eine Tilgung „aus freiem Vermoegen“ formuliert ist (keine reine „Tilgung aus zukuenftigen Gewinnen“-Klausel).

8. Querverweise

- Akte 05: Rangruecktrittsvereinbarung — Wortlautpruefung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Passivierungsverbot.
- Akte 07: BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt (jetzt ergaenzt um verifizierte FG-Koeln-Fundstelle).
- Akte 08: Szenario A — Passivierung bis Loeschung.
- Akte 11: § 3a EStG bei solventer Liquidation — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 13: Verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG-Aufloesungsverlust.
- Akte 15: Loeschung im Handelsregister und Erloeschen Steuersubjekt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12). Os. 7 wie in 4.1 woertlich zitiert. Verifiziert vom Mandanten am 02.06.2026.

- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11. Ls. 3: „Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft.“
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangruecktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukuenftigen Gewinnen.
- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01.**
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung; wirtschaftliche Belastung.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall: Forderung der Gesellschaft gegen Gesellschafter.
- **FG Muenster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — rechtskraeftig; Streitfrage diskussionswuertig.
- **FG Duesseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung und Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12).
- **OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783.**
- **OLG Duesseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839.**
- **BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25; OLG Jena, Beschl. v. 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019, 391.**
- **OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222.**
- **KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294.**

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.**
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfuegung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** — Vorgaengerverfuegung.
- **OFD Frankfurt, Verfuegung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487** — Einsprueche Mindestbesteuerung ruhend stellen.
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.**

Literatur

Gegen gewinnerhoehende Ausbuchung (herrschende Linie)

- Bergmann, Liquidationsbesteuerung von Kapitalgesellschaften, Diss., 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 1. Aufl. 2015, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.

- Micker, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 11 KStG Rn. 44.
- H.-F. Mueller, in: Muenchener Kommentar GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34.
- Haas, in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

Gegenposition

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Loeschungsverfahren

- Baumbach/Hueck-Haas, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 74 Rz. 2; MK-H.-F. Mueller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 3; Henssler/Strohn-Bueteroewe, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 74 GmbHG Rz. 3; BeckOK GmbHG — Lorscheider (Stand 01.05.2020), § 74 Rz. 3; Wicke, GmbHG, 4. Aufl. 2020, § 74 Rz. 2; von Rintelen, RNotZ 2017, 185 f.; Freier, NZG 2020, 812.

Normen

- §§ 60, 65, 71, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG; § 3a EStG; § 11 KStG; § 1 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).
- § 397 BGB (Erlassvertrag).

Zitierweise und Quellenprüfung: references/zitierweise.md.

Datei: 19_mandantenbrief_strassburger_an_steuerberater.md

Mandantenbrief Strassburger an Steuerberater Engelmeier

Absender: Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin

Empfänger: Walter Engelmeier, Steuerberater, Kanzlei Engelmeier & Partner mbB, Köln

Datum: 22.04.2026

Betreff: Liquidation Strassburger Handelshof GmbH — steuerliche Beratung in der Krisen-Konstellation mit nachrangigem Gesellschafterdarlehen

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

nach Auflösungsbeschluss vom 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG) und Bekanntmachung im Handelsregister bitte ich Sie um steuerliche Beratung zu folgenden Punkten:

1. Sachverhalt

- Solvente Liquidation der Strassburger Handelshof GmbH, Berlin-Charlottenburg.
- Cashbestand 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR.
- Verbindlichkeiten gesamt 2,8 Mio. EUR — davon 2,4 Mio. EUR nachrangiges Gesellschafterdarlehen meinerseits (qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen).

- Lieferanten 240.000 EUR und Steuerschulden 160.000 EUR werden aus dem Cashbestand vollständig befriedigt.
- Verlustvorträge der GmbH: nicht nennenswert (Liquidationsergebnis ohne § 11 KStG-Verluste).

2. Konkrete Fragen

Frage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit ueber 2,4 Mio. EUR in der Liquidationsschlussbilanz **gewinnerhöhend auszubuchen** oder bis zur Löschung im Handelsregister **passiviert auszuweisen**?

Frage 2: Falls Ausbuchung gefordert wird — kommt § 3a EStG (Steuerbefreiung Sanierungsertrag) in der Konstellation solvente Liquidation überhaupt zur Anwendung? Insbesondere die Voraussetzung **Sanierungseignung** scheint mir nicht erfüllt, weil die Gesellschaft nicht saniert, sondern abgewickelt wird.

Frage 3: Welche **verbindliche Auskunft § 89 AO** sollten wir beim Finanzamt Berlin-Charlottenburg einholen? Welche Sachverhalts-Gestaltung und Rechtsfrage formulieren?

Frage 4: Was passiert auf meiner **Privatebene** mit dem Auflösungsverlust gemäß § 17 EStG / § 17 Abs. 4 EStG (nachträgliche Anschaffungskosten)?

Frage 5: Falls die Verbindlichkeit ueber die Löschung hinaus passiviert bleibt: erlöschen die Verbindlichkeiten und (theoretischen) Verlustvorträge wirklich gleichzeitig mit der Löschung? Wie ist die Rechtsprechung zur Frage „Sanierungsgewinn mangels Steuersubjekt“?

3. Mir bekannte Rechtsprechung und Verwaltung

Vorab habe ich folgende Quellen recherchiert (kann gerne in Ihrer Stellungnahme bestätigt oder korrigiert werden):

- **BFH, Urteil vom 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** zur Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG bei qualifiziertem Rangrücktritt.
- **FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) zur Liquidation einer GmbH mit nachrangigen Darlehen — kein steuerpflichtiger Gewinn, weil Rangrücktritt nicht als konkludenter Verzicht zu werten ist und mit Erlöschen der GmbH auch die Verbindlichkeit erlischt.
- **BFH, Urteil vom 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Rechtsauffassung „Verbindlichkeit nicht zu passivieren mangels wirtschaftlicher Belastung“ als „nicht evident rechtsfehlerhaft“ bestätigt.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung vom 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523** (Tz. 1.2-1.4) zur Verwaltungsauffassung: Liquidationsbeschluss kein konkludenter Verzicht; Passivierung grundsätzlich aufrechtzuerhalten; Einzelfallprüfung.
- **§ 11 KStG** zur Liquidationsbesteuerung (drei-Jahres-Höchstdauer).
- **§ 3a EStG / § 7b GewStG** zur Steuerbefreiung Sanierungsertrag.

4. Bitte um Stellungnahme

Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung zu den oben genannten fünf Fragen mit. Soweit Sie eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt empfehlen, bitte ich um Aufsetzung des Antrags inklusive Sachverhalts-Darstellung und Rechtsfrage-Formulierung. Die Gebühr nach § 89 Abs. 3-5 AO trage ich.

Vor Antragstellung der verbindlichen Auskunft möchte ich gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen — gerne in Ihrem Büro in Köln in der Woche vom 28.04.2026 bis 02.05.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Interner Vermerk Steuerberater (nicht versendet)

Stand 24.04.2026, Engelmeier:

- Schwerpunkt der Beratung: § 5 Abs. 2a EStG Anwendung in Liquidationsphase trotz Rangrücktritts-Tilgungsvorbehalt prüfen. BFH XI R 32/18 hat die Frage „Schlussstein“-artig behandelt — wir bleiben m. E. außerhalb des Anwendungsbereichs, solange die Tilgung nicht ausschließlich aus zukünftigen freien Gewinnen vereinbart ist (hier: auch aus „freiem Vermögen“ — also nicht zwingend Gewinne).
- Empfehlung an Mandantin: **verbindliche Auskunft § 89 AO** beim FA Charlottenburg vor Aufstellung der Liquidationsschlussbilanz.
- Rechtsfrage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin in der Liquidationsschlussbilanz zu passivieren?
- Rechtsfrage 2: Hilfsweise — wenn ja zu Auswertung, ist § 3a EStG anwendbar?
- Erwartete FA-Position: nach OFD Frankfurt 26.07.2021 grundsätzlich Passivierung — aber „Einzelfallprüfung“. Wir argumentieren mit BFH I R 34/12 und FG Köln 13 K 3006/11 für Passivierung bis Löschung.
- Risiko: FA verlangt Ausbuchung in Schlussbilanz und versagt § 3a EStG mangels Sanierungseignung. Dann steuerpflichtiger Gewinn 2,4 Mio. EUR ohne Verlustvortrag, KSt + SolZ + GewSt ca. 720.000 EUR. Mandantin als Liquidatorin haftet § 11 III KStG ggf. unter Voraussetzungen.
- Vermeidung: Liquidationsdauer planen, sodass innerhalb des § 11 KStG-3-Jahres-Zeitraums die Löschung erfolgt. Vor Löschung müssen alle Steuerverfahren geklärt sein (vgl. OLG Hamm 27 W 25/21, BGH II ZB 1/21).

Datei: 20_finalcheck_und_naechste_schritte.md

Final-Check und nächste Schritte — Strassburger Handelshof GmbH i. L.

Stand: 02.05.2026 (Ende Sperrjahr-Beginn-Quartal).

Verantwortlich: Helene Strassburger-Wittenburg (Liquidatorin) + Walter Engelmeier (Steuerberater).

1. Rückblick — was bisher passiert ist

Datum	Vorgang	Status
15.04.2026	Gesellschafterbeschluss Auflösung § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG	erledigt, notariell
22.04.2026	Bekanntmachung Auflösung im Handelsregister + Gläubigeraufruf § 65 Abs. 2 GmbHG	erledigt

Datum	Vorgang	Status
28.04.2026	Eintragung Auflösung im Handelsregister	erledigt
22.04.2026	Mandantenbrief an Engelmeier (steuerliche Fragen)	versendet
29.04.2026	Persönliches Gespräch Strassburger / Engelmeier	erfolgt
30.04.2026	Entscheidung für verbindliche Auskunft § 89 AO	beschlossen
02.05.2026	Beginn Sperrjahr nach § 73 Abs. 1 GmbHG	offen — frühestens Löschung 28.04.2027

2. Offene Aufgaben — Steuer

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
Verbindliche Auskunft § 89 AO beim FA Berlin-Charlottenburg einreichen (Passivierung Gesellschafterdarlehen + § 3a EStG-Anwendung)	Engelmeier	bis 31.05.2026	offen
Liquidations-Eröffnungs bilanz zum 15.04.2026 (§ 71 Abs. 2 GmbHG) erstellen	Engelmeier	bis 30.06.2026	offen
KSt-Erklärung und GewSt-Erklärung 2025 (Vor-Liquidation) abgeben	Engelmeier	bis 31.07.2026	offen
§ 11 KStG Liquidations besteuierungs-Plan: Drei-Jahres-Zeitraum kalkulieren, Rumpf-Wj. nach R 11 Abs. 1 Satz 2 KStR	Engelmeier	bis 30.06.2026	offen
Antrag § 3a Abs. 4 EStG vorbereiten (für den Fall, dass FA Ausbuchung verlangt)	Engelmeier	parallel zur verbindlichen Auskunft	offen
Antrag § 7b GewStG parallel beim Gewerbesteueramt	Engelmeier	parallel	offen

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
§ 17 EStG-Auflösungsv erlust auf Privatebene Strassburger (nachträgliche Anschaffungskosten Rangrücktrittsdarlehen)	Engelmeier	mit ESt-Erklärung 2026/2027	offen

3. Offene Aufgaben — Liquidation gesellschaftsrechtlich

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
Befriedigung Lieferanten (240.000 EUR)	Strassburger	bis 31.05.2026	offen
Befriedigung Steuerschulden (160.000 EUR)	Strassburger	bis 31.05.2026	offen
Restcash an Strassburger als Gesellschafterin? — frühestens nach Sperrjahr (§ 73 GmbHG) und vollständiger Befriedigung	Strassburger	nach 28.04.2027	gesperrt
Liquidationsschlussbila nz aufstellen (Haas in Noack/Servatius/Haas § 71 Rz. 28)	Engelmeier	nach Sperrjahr-Ende	offen
Anmeldung Beendigung Liquidation beim Handelsregister	Strassburger / Notar	nach Schlussbilanz	offen
Löschung im Handelsregister § 74 Abs. 1 GmbHG	Handelsregister	nach Anmeldung	offen

4. Risikomatrix

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Folge	Mitigation
FA verlangt Ausbuchung Gesellschafterdarlehen in Schlussbilanz	mittel	KSt + GewSt ca. 720.000 EUR auf Gesellschaft (kein Verlustvortrag); Liquidatorenhaftung	verbindliche Auskunft § 89 AO; FG Köln 13 K 3006/11 + BFH I R 34/12 argumentieren

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Folge	Mitigation
§ 3a EStG-Antrag scheitert mangels Sanierungseignung (solvente Liquidation)	mittel-hoch	keine Steuerbefreiung Sanierungsertrag	Vermeidung: gar nicht erst auf Sanierungsertrag-Argument verlassen; Passivierung-Argument tragen
Löschung verzögert sich wegen offener Steuerverfahren (OLG Hamm 27 W 25/21)	mittel	Verlängerung Liquidationsdauer über § 11 KStG-3-Jahres-Frist	Steuerverfahren proaktiv abschließen; Schritt-für-Schritt-Kommunikation FA
FA wertet Liquidationsbeschluss als konkludenten Verzicht	niedrig	Sanierungsertrag würde sofort in Liquidationseröffnungsbilanz auflaufen	OFD Frankfurt 26.07.2021 Tz. 1.2 zitieren — Liquidationsbeschluss kein konkludenter Verzicht
Nachtragsliquidation nötig wegen vergessenem Vermögen	niedrig	erneutes Verfahren	sorgfältige Inventur vor Löschung; Vier-Augen-Prinzip

5. Strategische Entscheidung

Die beratungsleitende Strategie ist:

1. **Verbindliche Auskunft** beim FA Charlottenburg vor Liquidationsschlussbilanz einholen — Gebühr nach § 89 Abs. 3-5 AO trägt Mandantin.
2. **Argumentation primär** mit FG Köln 13 K 3006/11 (Os. 7), BFH I R 34/12 und OFD Frankfurt 26.07.2021: Passivierung der nachrangigen Verbindlichkeit ist im Grundsatz bis zur Löschung im Handelsregister aufrechtzuerhalten.
3. **Argumentation hilfsweise** mit § 3a EStG — aber bewusst nicht in den Vordergrund stellen, weil die Sanierungseignung in der solventen Liquidation umstritten ist.
4. **Liquidationsdauer** so planen, dass die Löschung innerhalb des § 11 KStG-Drei-Jahres-Zeitraums erfolgt — d. h. spätestens 14.04.2029. Realistisch sollten wir aber 28.04.2027 anstreben (Sperrjahr-Ende + 1 Monat).
5. **Bilanz-Ausweis konsistent halten**: Eröffnungsbilanz, ggf. Zwischenbilanzen, Schlussbilanz — alle mit Passivierung des Gesellschafterdarlehens.

6. Mandantengespräch — nächster Termin

- **15.05.2026, 14:00 Uhr** Büro Engelmeier Köln: Besprechung des verbindlichen-Auskunfts-Entwurfs und Strategie-Abstimmung.
- **30.06.2026** Frist für Eröffnungsbilanz.
- **bis 31.07.2026** Steuererklärungen 2025.

7. Quellen-Hinweis für Verteidigungsakt (intern)

Sollte das FA gegen die Liquidatorin nach § 11 III KStG (Haftung Liquidator) oder § 69 AO (Haftung gesetzlicher Vertreter) vorgehen, sind folgende Belege parat zu halten:

- Beratungsdokumentation Engelmeier vom 24.04.2026 (interner Vermerk Aktenstück 19).
- Verbindliche Auskunft mit FA-Antwort (sobald vorhanden).
- FG Köln 13 K 3006/11, BFH I R 34/12, OFD Frankfurt S 2743 A-12-St 523 (26.07.2021).
- BFH XI R 32/18 (BStBl. II 2021, 279) zu § 5 Abs. 2a EStG-Anwendungsbereich.
- Literatur: Bergmann (Diss. 2012), Dietrich/Weber DStR 2019, 966, Hageböke in Rödder/Herlinghaus/Neumann KStG § 11 Rn. 78, Mayer/Betzinger DStR 2014, 1573, Micker in HHR § 11 KStG Rn. 44, Stalbold in Gosch KStG § 11 Rn. 72.

Final-Check abgeschlossen 02.05.2026. Strassburger zustimmend. Engelmeier zustimmend. Nächste Aktualisierung Final-Check nach FA-Antwort auf verbindliche Auskunft.

CSV-Tabellen

Datei: 17_glaebigerbefriedigung_lieferanten_fa_lohn.csv

Glaebiger;Rechtsgrund;Forderung_brutto_EUR;Zahlung_geplant_EUR;Faelligkeit;Status_02_05_2026;Bemerkung
Lieferant_Modemueller_Berlin;Vertragliche_Lieferantenforderung_Sortiment_Winter_2025;38500;38500;15_05_2026;avisiert;Skonto_2_Prozent_bei_Zahlung_innerhalb_10_Tage_nicht_in_Anspruch
Lieferant_Stoffhaus_Wittenberg;Vertragliche_Lieferantenforderung_Saison_Fruehjahr_2026;42100;42100;20_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Vertrieb_Sued_GmbH;Vertragliche_Lieferantenforderung_Konsignationsware_Rueckabwicklung;28200;28200;25_05_2026;avisiert;Rueckabwicklung_im_Sperrjahr_pruefen
Lieferant_Logistik_Berlin_Brandenburg;Frachtkosten_Q1_2026;14800;14800;18_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Schneider_Berlin;Aenderungsdienstleistungen;6400;6400;15_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Reinigung_Charlottenburg;Reinigung_Lager_und_Buero;3200;3200;15_05_2026;avisiert;-
SUMME_LIEFERANTEN;-;133200;133200;-;-;
Loehne_Mitarbeiter_April_2026_volle_Zahlung;Arbeitsvertrag_12_MA;52800;52800;30_04_2026;ueberwiesen;Beendigungs-Aufhebungsvertraege_parallel
Loehne_Mitarbeiter_Mai_2026_anteilig_Pflicht;Arbeitsvertrag_12_MA;28000;28000;31_05_2026;avisiert;Aufhebung_zum_15_05_2026
Abfindungen_nach_Aufhebungsvertrag;Aufhebungsvertraege_12_MA;14400;14400;15_05_2026;avisiert;-
SV_Beitraege_April_Mai_2026;Sozialversicherung_AOK_TK_Knappschaft;11600;11600;25_05_2026;avisiert;Faelligkeit_25_des_Folgemonats
SUMME_LOEHNE_SV_ABFINDUNGEN;-;106800;106800;-;-;
FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Q1_2026;Umsatzsteuer-Voranmeldung;18500;18500;10_05_2026;ueberwiesen;-
FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Restdurchschlag_2025;Restzahlung_USt_Jahres-Veranlagung_2025;9200;9200;15_05_2026;avisiert;-
FA_Berlin_Charlottenburg_KSt_2025_Schaetzung;Koerperschaftsteuer_Vorauszahlung_2025;42000;42000;25_05_2026;avisiert;Schaetzung_da_KSt_Erklaerung_noch_nicht_eingereicht
FA_Berlin_Charlottenburg_GewSt_2025_Schaetzung;Gewerbsteuer_Vorauszahlung_2025;14800;14800;25_05_2026;avisiert;Schaetzung_analog
FA_Berlin_Charlottenburg_Solz_2025;Solidaritaetszuschlag_KSt;2310;2310;25_05_2026;avisiert;-
SUMME_FA;-;86810;86810;-;-;
GESAMT_ZAHLUNG_aus_Cash;Befriedigung_aller_nicht_nachrangigen_Glaebiger;326810;326810;-;-;
Cash_vor_Befriedigung_15_04_2026;-;240000;-;-;Stand_Aktenstueck_4
Forderungseinzug_geplant_aus_Mai_Juni_2026;Restforderungen_Kunden_Q1_2026;60000;-;-;in_Bearbeitung;-
Cash_nach_Befriedigung_voraussichtlich;-;-26810;-;-;Liquiditaetsluecke;wird_durch_Forderungseinzug_60_000_kompensiert_und_Strassburger_uebernimmt_persoendlich_falls_noetig
Nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_Strassburger;Darlehensvertrag_mit_qualifiziertem_Rangruecktritt_2_400_000_EUR;2400000;0;-;-;steht_im_Plan_passiviert;Tilgungsvorbehalt_zukuenftiges_freies_Vermoege
GESAMT_VERBINDLICHKEITEN;-;2726810;326810;-;-;Differenz_2_400_000_EUR=_Gesellschafterdarlehen

Datei: 18_liquidationsbilanz_szenarien.csv

Szenario;KSt_Liquidationsgewinn_EUR;GewSt_Gewinn_EUR;Sanierungsertrag_EUR;Verlustvortrag_KSt_EUR;Verlustvortrag_GewSt_EUR;3a_Abs_3_EStG_Verrechnung;Steuerlast_EUR;Bewertung
A_Verbindlichkeit_passiviert_bis_Loeschung;-2400000;-2400000;0;0;0;nicht_anwendbar;0;FG_Koeln_13_K_30_06_11_Os_7_keine_Besteuerung_mangels_Subjekt
B_Verbindlichkeit_in_Schlussbilanz_ausgebucht;2400000;2400000;2400000;0;0;0_aufzehrt;3a_iv_estg_antrag_zwingend;Steuerfreiheit_bei_Antrag_und_4_Voraussetzungen_aber_Streit_mit_FA
C_Verzicht_durch_Gesellschafterin_aktiv;2400000;2400000;2400000;0;0;0_aufzehrt;3a_iv_estg_antrag_zwingend;Steuerfreiheit_bei_Antrag_aber_17_EStG-Aufloesungsverlust_auf_Gesellschafterebene
Annahmen;Stand_15_04_2026;Stand_15_04_2026;nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_2_4_Mio;-keine_VV;-keine_VV;-;-;-;
Hinweis;BFH_XI_R_32_18_zu_5_Abs_2a_EStG;OFD_Frankfurt_S_2743_A_12_St_523_v_26_07_2021;FG_Koeln_06_03_2012_13_K_3006_11_GmbH_2012_S_977;BFH_05_02_2014_I_R_34_12_BFH_NV_2014_S_1014;-;-;-;-;-;